



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Erbschaftsteuer 04

Bewertung des Grundvermögens

30

Verfasser:

Andreas Pinter

Rechtsanwalt, Dipl.-Kaufmann

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	FESTSTELLUNGSVERFAHREN	1
II.	FESTSTELLUNG VON GRUNDBESITZWERTEN	4
III.	BEWERTUNG VON GRUNDVERMÖGEN	5
1.	Begriff des Grundvermögens	5
2.	Gemeiner Wert als Bewertungsmaßstab	5
3.	Unbebaute Grundstücke	6
3.1	Begriff	6
3.2	Bewertung	6
4.	Bebaute Grundstücke	8
4.1	Begriff	8
4.2	Bewertung	8
4.2.1	Vergleichswertverfahren	11
4.2.2	Ertragswertverfahren	13
4.2.3	Sachwertverfahren	21
5.	Erbbaurechte	26
5.1	Bewertung des Erbbaurechts	27
5.2	Bewertung des Erbbaugrundstücks	30
6.	Gebäude auf fremdem Grund und Boden	32
6.1	Bewertung des Gebäudes	32
6.2	Bewertung des belasteten Grundstücks	33
7.	Grundstücke mit Gebäuden im Zustand der Bebauung	33
7.1	Begriff	33
7.2	Bewertung	34
8.	Öffnungsklausel	34
8.1	Allgemeines	34
8.2	Nachweismodalitäten	35
IV.	ÜBUNGSFALL	36
1.	SACHVERHALT	36
2.	LÖSUNGSHINWEISE	37

I. FESTSTELLUNGSVERFAHREN



VORBEMERKUNG

Die Bewertung (und Besteuerung) von Grundvermögen ist eines der zentralen Themen in der Erbschaftsteuer-Prüfungsaufgabe. Mit Ausnahme der Prüfungsjahre 2016, 2021, 2023 und 2024 war in den letzten 15 Jahren stets Grundvermögen Gegenstand der Bewertung. 2016 kam keine Grundstücksbewertung in der Prüfung dran, dafür ein umfangreicher GrESt-Teil. Die Bewertung des Grundvermögens gehört, auch wenn der Schwerpunkt in den letzten Jahren auf der Bewertung von Betriebsvermögen lag, zu den wesentlichen Grundlagen des Prüfungsstoffes.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Erbschaftsteuer 04 – Überblick – v13046



HINWEIS

Wenn der Erwerb von Grund- bzw. Betriebsvermögen Gegenstand der Erbschaftsteueraufgabe ist, sind vor der eigentlichen Bewertung regelmäßig Ausführungen zum Feststellungsverfahren erforderlich, da gem. § 151 BewG immer dann eine gesonderte Feststellung zu erfolgen hat, wenn der Wert für die ErbSt von Bedeutung ist.

Gem. § 179 Abs. 1 AO i. V. m. § 180 Abs. 1 S. 1 AO sind Besteuerungsgrundlagen in bestimmten Fällen gesondert festzustellen, also „außerhalb“ des Erbschaft- oder Schenkungsteuerbescheides. Für die Erbschaft-/Schenkungssteuer sieht § 151 Abs. 1 BewG **gesonderte Feststellungen** vor für

- **Grundbesitzwerte,**
- den Wert des Betriebsvermögens bei Gewerbetreibenden (§ 95 BewG) und bei freiberuflich Tätigen (§ 96 BewG) oder des Anteils am Betriebsvermögen (§ 97 Abs. 1a BewG),
- den Wert von Anteilen an Kapitalgesellschaften i. S. d. § 11 Abs. 2 BewG und
- den Anteil am Wert von anderen Vermögensgegenständen und Schulden, die mehreren Personen zustehen,

wenn die Werte für die Erbschaft-/Schenkungssteuer von Bedeutung sind (R B 151.1 Abs. 2 S. 2 ErbStR).

► **Beispiel:**

Ist bspw. bei einer Grundstücksschenkung absehbar, dass der Steuerwert der Zuwendung unter dem persönlichen Freibetrag des Erwerbers bleibt und auch eine Zusammenrechnung nach § 14 ErbStG nicht zu einer Steuerfestsetzung führt, bzw. dass der Erwerb wegen § 13 Abs. 1 Nr. 4b oder 4c ErbStG vollständig steuerfrei bleibt, kann auf eine Feststellung verzichtet werden, vgl. hierzu auch R B 151.2 Abs. 4 u. 5 ErbStR.

Ob ein „Feststellungsbedarf“ besteht, entscheidet nicht das Lage- oder Betriebsfinanzamt (§ 152 BewG), sondern allein das Erbschaft- und Schenkungssteuerfinanzamt, R B 151.1 Abs. 1 S. 3 ErbStR. Der aus der gesonderten Feststellung resultierende Feststellungsbescheid ist ein selbstständiger durch Einspruch anfechtbarer Grundlagenbescheid und für die Veranlagung zur Erbschaft- und Schenkungssteuer (Folgebescheid) bindend (§ 182 Abs. 1 S. 1 AO).



Eine Änderung des Grundlagenbescheids zieht zwangsläufig eine Änderung des Erbschaft- und Schenkungsteuerbescheides nach sich, § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO.

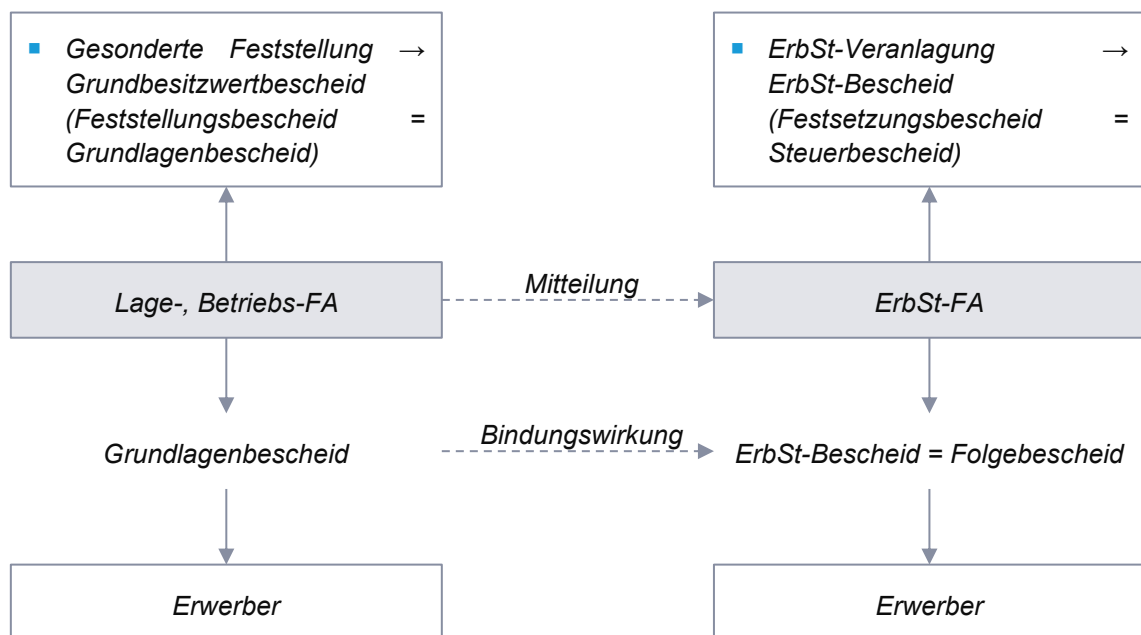
Die festzustellenden Besteuerungsgrundlagen zählt § 151 BewG abschließend auf. Darüber hinaus bestehen im ErbStG ergänzende Regelungen, durch die bestimmte, für die Besteuerung relevante Größen (z. B. Summe der gemeinen Werte der Wirtschaftsgüter, Finanzmittel, junge Finanzmittel, Vermögensgegenstände des Verwaltungsvermögens etc.) in das formelle Feststellungsverfahren einbezogen werden, vgl. § 13b Abs. 10 ErbStG.

Auch in den Fällen der **mittelbaren Grundstücksschenkung** und im Falle der **Begrenzung des Jahreswertes** der Nutzungen eines Grundstücks nach § 16 BewG sind gesonderte Feststellungen durchzuführen (R B 151.2 Abs. 7 ErbStR).

Der Inhalt des Feststellungsbescheids wird durch § 151 Abs. 2 BewG vorgeschrieben. Danach sind neben dem

- **Wert/Wertanteil** auch Feststellungen über
- **Art** (unbebautes, bebautes Grundstück, Grundstücksart) und
- **Zurechnung** (Erwerber, z. B. Alleinerbe)

zu treffen. Sind mehrere Eigentümer des vererbten/geschenkten Grundstücks vorhanden, ist auch die Höhe des ihnen zuzurechnenden Anteils festzustellen (§ 3 BewG). Geht ein Grundstück im Wege der Schenkung auf mehrere Erwerber über, ist für jeden Erwerber der Wert des von ihm erworbenen Miteigentumsanteils gesondert festzustellen und zuzurechnen (Singularsukzession). Im Erbfall (Universalsukzession) hingegen erfolgt eine gesonderte Feststellung und ggf. Zurechnung auf die Erbengemeinschaft in Vertretung der Miterben. Die Ermittlung der jeweiligen Erbquoten obliegt dem zuständigen Erbschaftsteuerfinanzamt (R B 151.2 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 ErbStR).





HINWEIS

Ausländisches Vermögen unterliegt nicht der gesonderten Feststellungspflicht, § 151 Abs. 4 BewG. Ausländischer Grundbesitz wird nach § 31 BewG bewertet (§ 12 Abs. 7 ErbStG). **In anderen EU-/EWR-Staaten belegenes Vermögen** ist nach dem EuGH-Urteil vom 17.1.2008, Rs C-256/06 nicht mehr mit dem gemeinen Wert anzusetzen, sondern mit dem **vergleichbaren Wert, der sich nach den Bewertungsvorschriften für inländisches Vermögen ergäbe**. Bei fehlender Datenlage (Bodenrichtwerte, Ertragsmesszahl u. Ä.) ist der Steuerwert im Wege einer sachgerechten Schätzung unter Berücksichtigung der Vermögensart und der individuellen Verhältnisse des Einzelfalls zu ermitteln (vgl. u. a. FinMin BW vom 16.7.2008, DStR 2008, 1537).

Zur Praxiserleichterung bezüglich der Feststellungen i. S. d. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BewG ist in § 151 Abs. 3 BewG die Verwendung sog. „Basiswerte“ verbindlich geregelt: Die **Basiswertregelung** besagt, dass bei mehrmaligem Erwerb derselben wirtschaftlichen Einheit **innerhalb eines Jahres nach dem Besteuerungszeitpunkt** der bereits festgestellte Wert zu Grunde gelegt werden kann, wenn zwischenzeitlich keine Änderungen eingetreten sind („einjährige Dauerwirkung“, um dem Steuerpflichtigen Erklärungs- und Wertermittlungsaufwand zu ersparen). Bei Wertveränderungen nach unten kann der Erklärungspflichtige jederzeit eine abweichende Feststellung beantragen.



PRÜFUNGSTIPP

Sollte lt. Sachverhalt der Klausuraufgabe für die wirtschaftliche Einheit bereits ein Wert innerhalb der Jahresfrist festgestellt sein, ist dieser zu berücksichtigen und keine weitere Wertermittlung durchzuführen.

Erklärungspflichtig sind neben dem oder den Steuerpflichtigen, sofern der Feststellungsgegenstand mehreren Personen zuzurechnen ist oder eine Personen- oder Kapitalgesellschaft Eigentümerin ist, nach § 153 Abs. 2 BewG auch die Personengemeinschaften (Erbengemeinschaft, Grundstücksgemeinschaft) oder Personen- und Kapitalgesellschaften selbst. Hat bei mehreren Erklärungspflichtigen einer seiner Pflicht genügt, sind die anderen von ihrer Erklärungspflicht befreit, § 153 Abs. 4 S. 5 BewG. Wer vom Finanzamt zur Abgabe einer Erklärung aufgefordert wird, wird insoweit auch Verfahrensbeteiligter gemäß § 154 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BewG.

Folge dieser Regelung ist, dass jedem Beteiligten eine Rechtsbehelfsbefugnis nach § 155 BewG zusteht, allerdings hat er ggf. auch eine Außenprüfung gem. § 156 BewG hinzunehmen. Nach § 154 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BewG ist der Steuerschuldner der Erbschaft- und Schenkungsteuer stets Beteiligter im Feststellungsverfahren.



II. FESTSTELLUNG VON GRUNDBESITZWERTEN

§ 157 BewG enthält – entsprechend der Überschrift des Sechsten Abschnitts des BewG – einleitend das „Programm“ für die Bewertung von inländischem Grundbesitz, nicht notierten Anteilen an Kapitalgesellschaften und inländischem Betriebsvermögen für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer.

Die Vorschrift ordnet für

- die **wirtschaftlichen Einheiten des Grundbesitzes**, nämlich für **Betriebe der Land- und Forstwirtschaft** (§ 158 Abs. 2 BewG), **Grundstücke** (§ 176 BewG) und **Betriebsgrundstücke** (§ 99 BewG),
- **Anteile an Kapitalgesellschaften** i. S. d. § 11 Abs. 2 S. 2 BewG und
- inländisches **Betriebsvermögen oder Anteilen daran** i. S. d. §§ 95 – 97 BewG

die Feststellung aktueller Steuerwerte an.

Zudem werden durch die Anordnung der im Einzelnen anzuwendenden materiell-rechtlichen Vorschriften die **Bewertungsmethoden** für die Ermittlung des gemeinen Werts der wirtschaftlichen Einheiten der genannten Vermögensarten bestimmt (§ 157 Abs. 2 bis 5 BewG).

Maßgebend sind nach § 157 Abs. 1 S. 1 BewG die **tatsächlichen Verhältnisse** (z. B. Erschließungsmaßnahmen, Zustand der Bebauung, Anzahl der Wohnungen, Alter Gebäude, Fläche) und die **Wertverhältnisse** (z. B. Bodenrichtwert, Höhe der Miete) zum Bewertungsstichtag. Dies ist für die **Erbschaftsteuer** der Todestag des Erblassers (§ 11 ErbStG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) und für die **Schenkungssteuer** der Tag der Ausführung der Schenkung (§ 11 ErbStG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG).

Gemäß § 157 Abs. 3 BewG erfolgt die Ermittlung der Grundbesitzwerte gem. § 176 bis 198 BewG.



HINWEIS

*Beachten Sie bei einer **Grundstücksschenkung** die Besonderheiten zum Zeitpunkt der Entstehung der Schenkungssteuer. Diese entsteht nicht erst mit der Rechtsänderung (Eintragung der Eigentumsänderung im Grundbuch, § 873 Abs. 1 BGB), sondern bereits, wenn die Vertragsparteien die für die Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlichen Erklärungen in gehöriger Form abgegeben haben und der Beschenkte aufgrund dieser Erklärungen in der Lage ist, beim Grundbuchamt die Eintragung der Rechtsänderung zu bewirken (R E 9.1 Abs. 1 S. 1 u. 2 ErbStR). In Klausuraufgaben ist dies üblicherweise der Zeitpunkt der notariellen Beurkundung.*

III. BEWERTUNG VON GRUNDVERMÖGEN

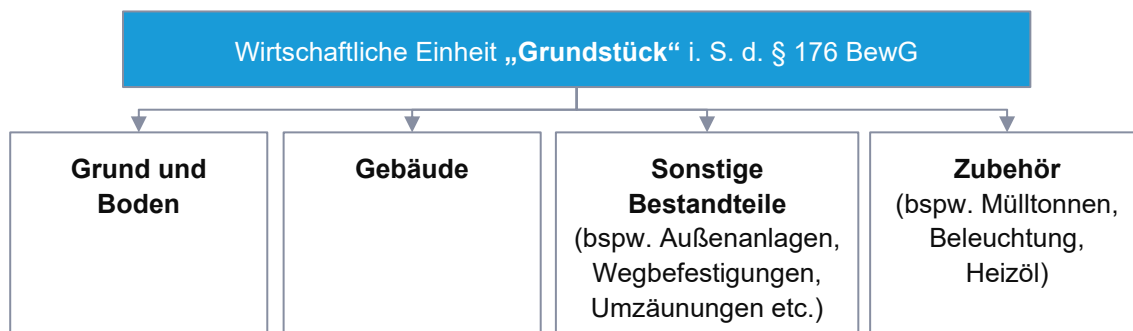


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfschema Bewertung des Grundvermögens – v11818

1. Begriff des Grundvermögens

Der Begriff des Grundvermögens ist in § 176 BewG bestimmt. Danach gehören zum Grundvermögen der Grund und Boden, darauf befindliche Gebäude sowie die sonstigen Bestandteile und das Zubehör, soweit es sich nicht um land- und forstwirtschaftliches Vermögen (§§ 158 und 159 BewG) oder um Betriebsgrundstücke (§§ 95, 99 BewG) handelt (siehe hierzu auch R B 176.1 ErbStR). Nicht einzubeziehen sind Maschinen und Betriebsvorrichtungen, auch wenn sie wesentliche Bestandteile des Grundstücks darstellen (§ 176 Abs. 2 Nr. 2 BewG und Gleichlautender Erlass vom 5.6.2013 zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen, Beck'sche Steuererlasse Nr. 200, § 68/1).



HINWEIS

Mit dem JStG 2022 wurden die Vorschriften des Sechsten Abschnitts des Zweiten Teils des BewG, insbesondere zur Bewertung des Grundvermögens im Ertrags- und Sachwertverfahren sowie zur Bewertung der Sonderfälle an die ImmoWertV angepasst. Zu den Neuregelungen nimmt die Finanzverwaltung im Erlass der Obersten Finanzbehörden der Länder v. 20.3.2023 Stellung, nachfolgend „**AEBew JStG 2022**“. Der Erlass **ersetzt bzw. ergänzt** die Regelungen in den ErbStR 2019; er gilt für Erwerbe, für die die Steuer nach dem 31.12.2022 entstanden ist und findet sich in den Beck'schen Steuerrichtlinien hinter den ErbStR unter AEBew JStG 2022, Nr. 251.

2. Gemeiner Wert als Bewertungsmaßstab

Genereller Bewertungsmaßstab ist gem. § 177 BewG der gemeine Wert nach § 9 BewG. Der Gesetzgeber hat im BewG (§§ 179, 182 – 196 BewG) pauschale Bewertungsverfahren vorgegeben, anhand derer der gemeine Wert (Steuerwert) vorrangig zu ermitteln ist. Durch eine sog. **Öffnungsklausel in § 198 BewG** räumt der Gesetzgeber dem Steuerpflichtigen allerdings die Möglichkeit ein, einen unter dem Steuerwert liegenden niedrigeren gemeinen Wert nachzuweisen, wenn die pauschalierten Bewertungsverfahren zu einer Überbewertung führen.



3. Unbebaute Grundstücke

3.1 Begriff

Unbebaute Grundstücke sind gem. § 178 Abs. 1 BewG Grundstücke,

- auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (R B 178 Abs. 1 ErbStR),



HINWEIS

*Ein Gebäude ist benutzbar, wenn es **bezugsfertig** ist. Die Bezugsfertigkeit hängt davon ab, ob den künftigen Bewohnern oder Benutzern nach objektiven Merkmalen zugemutet werden kann, die Wohnungen oder Räume zu benutzen. Die Abnahme durch die Bauaufsichtsbehörde ist nicht entscheidend. Alle wesentlichen Bauarbeiten müssen am Bewertungsstichtag abgeschlossen sein. Geringfügige Restarbeiten, die üblicherweise vor dem tatsächlichen Bezug durchgeführt werden, schließen die Bezugsfertigkeit nicht aus; hierzu gehören z. B. Malerarbeiten sowie das Verlegen des Bodenbelags (R B 178 Abs. 2 S. 4 ErbStR).*

- auf denen sich Gebäude befinden, die auf Dauer keiner Nutzung zugeführt werden können (§ 178 Abs. 2 S. 1 BewG) bzw.
- auf denen infolge von Zerstörung oder Zerfall der Gebäude kein benutzbarer Raum vorhanden ist (§ 178 Abs. 2 S. 2 BewG).

3.2 Bewertung

Der Wert unbebauter Grundstücke ist gem. § 179 S. 1 BewG nach der Fläche und den jeweils aktuellen vom zuständigen Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerten (§ 196 BauGB) zu ermitteln. Mit dem Grundbesitzwert sind auch die Außenanlagen abgegolten (R B 179.1 Abs. 1 S. 1 ErbStR).



MERKE

Grundbesitzwert = Grundstücksfläche x aktueller Bodenrichtwert

Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte für den Boden, die von den Gutachterausschüssen nach § 196 BauGB auf Grund der Kaufpreissammlung flächendeckend unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Entwicklungszustandes ermittelt und den Finanzämtern mitgeteilt werden. Die Bodenrichtwerte sind regelmäßig im Abstand von zwei Jahren von den Gutachterausschüssen zu ermitteln und den Finanzämtern mitzuteilen (kein eigener anfechtbarer Verwaltungsakt).



AKTUELLES

In Bayern werden die Bodenrichtwerte jeweils zu Beginn jedes zweiten Kalenderjahres mit gerader Jahreszahl ermittelt (1.1.2024, 1.1.2026...).

Der Bewertung sind die Bodenrichtwerte des letzten Feststellungsstichtags, der dem Bewertungsstichtag vorausging, zugrunde zu legen (§ 157 Abs. 1 S. 1 BewG i. V. m. § 179 S. 3 BewG), auch wenn dieser Wert dem Finanzamt tatsächlich erst später mitgeteilt wurde (R B 179.2 Abs. 1 S. 2 ErbStR).

► Beispiel:

Besteuerungszeitpunkt sei der 24.2.02. Der Bodenrichtwert zum 1.1.02 wurde vom Gutachterausschuss erst in seiner turnusmäßigen Sitzung am 13.3.02 (also nach dem Besteuerungszeitpunkt) festgestellt und dem Finanzamt am 27.3.02 mitgeteilt.

Maßgeblich ist der Bodenrichtwert zum 1.1.02, auch wenn dieser erst nach dem Besteuerungszeitpunkt förmlich festgestellt und bekanntgegeben wurde.



PRÜFUNGSTIPP

*Im Sachverhalt der Klausuraufgabe ist der Bodenrichtwert üblicherweise vorgegeben.
Die Bewertung eines unbebauten Grundstücks war Gegenstand der Prüfungsaufgabe 2019.*



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von unbebauten Grundstücken – v14056

Der Bodenrichtwert pro m² ergibt multipliziert mit der Grundstücksfläche den Wert des Grund und Bodens (Bodenwert). Der **Bodenwert** ist auf **volle €** abzurunden, R B 179.3 Abs. 1 S. 2 ErbStR. Für Grundstücke, die mit den wertbeeinflussenden Merkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks in der jeweiligen Bodenrichtwertzone **übereinstimmen**, ist der Bodenrichtwert anzusetzen. Als wertbeeinflussende Merkmale kommen insbesondere die Art und das Ausmaß der baulichen Nutzung (ausweislich der Geschossflächenzahl und der Anzahl der Geschosse), die Grundstückstiefe, die Grundstücksgröße sowie die Unterteilung in erschließungsbeitragspflichtiges oder erschließungsbeitragsfreies Bauland in Betracht.

Der Wert von Grundstücken, die von den wertbeeinflussenden Merkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks **abweichen**, ist grundsätzlich nach den Vorgaben des Gutachterausschusses aus dem Bodenrichtwert der jeweiligen Richtwertzone abzuleiten (R B 179.2 Abs. 1 S. 9 ErbStR).

Wird zum Bodenrichtwert eine Geschossflächenzahl (GFZ) angegeben, ist bei Grundstücken, deren GFZ von der des Richtwertgrundstücks abweicht, eine Umrechnung vorzunehmen. Die Umrechnungskoeffizienten sind in H B 179.2 ErbStR angegeben.

► **Beispiel (vgl. H B 179.2 ErbStR, Beispiel 2):**

Der zuletzt festgestellte Bodenrichtwert eines Grundstücks beträgt 150 €/m² bei einer Geschossflächenzahl von 0,8. Das zu bewertende Grundstück hat eine zulässige Geschossflächenzahl von 1,2. Der Bodenwert pro m² errechnet sich wie folgt:

$$1,10 \text{ (Umrechnungskoeffizient bei GFZ 1,2)} / 0,90 \text{ (Umrechnungskoeffizient bei GFZ 0,8)} \times 150 \text{ €/m}^2 = 183,33 \text{ €/m}^2$$

Der aus dem Bodenrichtwert abgeleitete **Bodenrichtwert pro m²** ist auf **volle Cent** abzurunden und ergibt multipliziert mit der Grundstücksfläche den Wert des Grund und Bodens (Bodenwert); der **Bodenwert** ist auf **volle €** abzurunden, R B 179.3 Abs. 1 S. 1 u. 2 ErbStR.

Weitere wertbeeinflussende Merkmale wie bspw. Ecklage, Lage, Zuschnitt, Oberflächenbeschaffenheit, Lärm-, Staub- oder Geruchsbelastigungen bleiben **außer Ansatz** (R B 179.2 Abs. 8 ErbStR) und können höchstens über den Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes gem. § 198 BewG berücksichtigt werden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung von unbebauten Grundstücken – Besonderheit: abweichende GFZ – v11820



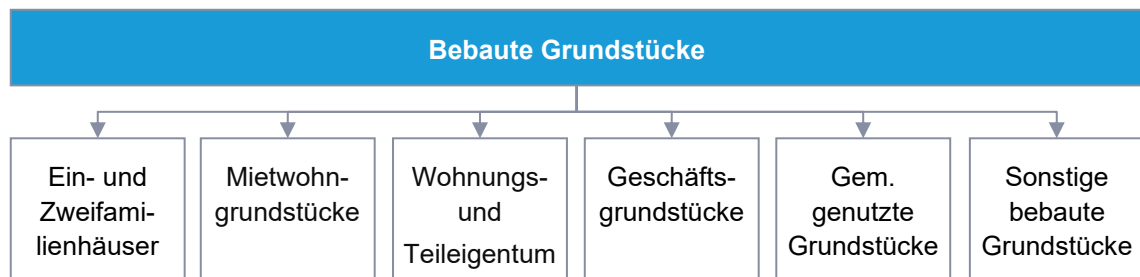
4. Bebaute Grundstücke

4.1 Begriff

Grundstücke, auf denen sich **benutzbare Gebäude** befinden, sind als bebaute Grundstücke zu qualifizieren (§ 180 Abs. 1 S. 1 BewG, R B 180 Abs. 1 S. 1 ErbStR). Nach § 180 Abs. 2 BewG gilt als bebautes Grundstück auch ein Gebäude, das auf **fremdem Grund und Boden** errichtet wurde oder in sonstigen Fällen einem anderen als dem Eigentümer des Grund und Bodens zuzurechnen ist, selbst wenn es wesentlicher Bestandteil des Grund und Bodens geworden ist. Zur **wirtschaftlichen Einheit** eines bebauten Grundstücks gehören der **Grund und Boden, die Gebäude, sonstige Bestandteile und das Zubehör** (R B 180 Abs. 3 S. 1 ErbStR). Nicht einzubeziehen sind Maschinen und Betriebsvorrichtungen, R B 180 Abs. 3 S. 2 ErbStR.

4.2 Bewertung

Bei der Bewertung der bebauten Grundstücke sind gem. § 181 Abs. 1 BewG folgende sechs Grundstücksarten zu unterscheiden (R B 181.1 ErbStR):



Die vorstehende Aufzählung ist **abschließend**. Jedes bebaute Grundstück muss einer der sechs Grundstücksarten zugeordnet werden. Die Grundstücksart ist ausschlaggebend für das anzuwendende Bewertungsverfahren.

- **Ein- und Zweifamilienhäuser** sind gem. § 181 Abs. 2 BewG Wohngrundstücke, die bis zu zwei Wohnungen enthalten (vgl. zum Wohnungsbegriff nachfolgend § 181 Abs. 9 BewG) und kein Wohnungseigentum sind. Eine Nutzung zu anderen Zwecken als Wohnzwecken (z. B. zu gewerblichen Zwecken) ist für die Annahme eines Ein- oder Zweifamilienhauses insoweit unschädlich, als die andere Nutzung unter 50 % der Wohn- oder Nutzfläche des Hauses bleibt und dadurch die Eigenart als Ein- oder Zweifamilienhaus nicht wesentlich beeinträchtigt wird.
- **Mietwohngrundstücke** liegen nach § 181 Abs. 3 BewG vor, wenn zu mehr als 80 % der Wohn- oder Nutzfläche des Hauses eine Nutzung zu Wohnzwecken erfolgt und es sich nicht um Ein- oder Zweifamilienhäuser oder Wohnungseigentum handelt.
- **Wohnungseigentum** ist nach § 181 Abs. 4 BewG das Sondereigentum an einer Wohnung i. V. m. dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört (Definition entspricht § 1 Abs. 2 WEG).
- **Teileigentum** ist nach § 181 Abs. 5 BewG das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes i. V. m. dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört (Definition entspricht § 1 Abs. 3 WEG).
- Bei **Geschäftsgrundstücken** i. S. v. § 181 Abs. 6 BewG handelt es sich um Grundstücke, die zu mehr als 80 % der Wohn- oder Nutzfläche des Hauses eigenen oder fremden betrieblichen oder öffentlichen Zwecken dienen und die nicht Teileigentum sind.

- **Gemischt genutzte Grundstücke** sind gem. § 181 Abs. 7 BewG Grundstücke, die mehreren unterschiedlichen Zwecken dienen (Wohnzwecke, eigene oder fremde betriebliche oder öffentliche Zwecke) und nicht den vorstehenden vier anderen Grundstücksarten zuzuordnen sind (Beispiel: ein EFH, das neben Wohnzwecken zu mehr als 50 %, aber zu weniger als 80 % gewerblich genutzt wird).
- Als **sonstige bebaute Grundstücke** nach § 181 Abs. 8 BewG gelten alle übrigen Grundstücke, die nicht in die vorstehenden fünf anderen Grundstücksarten eingeordnet werden können. Sie dienen weder Wohn- noch betrieblichen noch öffentlichen Zwecken (Beispiel: Vereinsheime, Sportstätten- bzw. hallen, Jagdhütten, privat genutzte selbständige Garagengrundstücke etc.).



HINWEIS

§ 181 Abs. 9 BewG enthält die Definition einer Wohnung im bewertungsrechtlichen Sinne: Danach muss eine Wohnung gegenüber anderen Wohnungen baulich abgeschlossen sein, einen eigenen Zugang haben, über eine Küche, eine Waschgelegenheit und eine Toilette verfügen und eine gewisse Mindestgröße (20 m²) aufweisen, so dass die Führung eines selbständigen Haushaltes möglich ist, vgl. AEBew JStG 2022, Rz. 10.

Die Zuordnung der Grundstücksarten erfolgt nach dem Verhältnis der Wohn-/Nutzflächen (AEBew JStG 2022, Rz. 8 S. 3). Dabei sind Nutzflächen, die in einem Nutzungszusammenhang mit Wohnflächen stehen (z. B. Garagen, Kellerräume), **nicht** einzubeziehen (AEBew JStG 2022, Rz. 8 S. 4). Abzustellen ist auf die tatsächliche Nutzung am Bewertungsstichtag, AEBew JStG 2022, Rz. 8 S. 7.

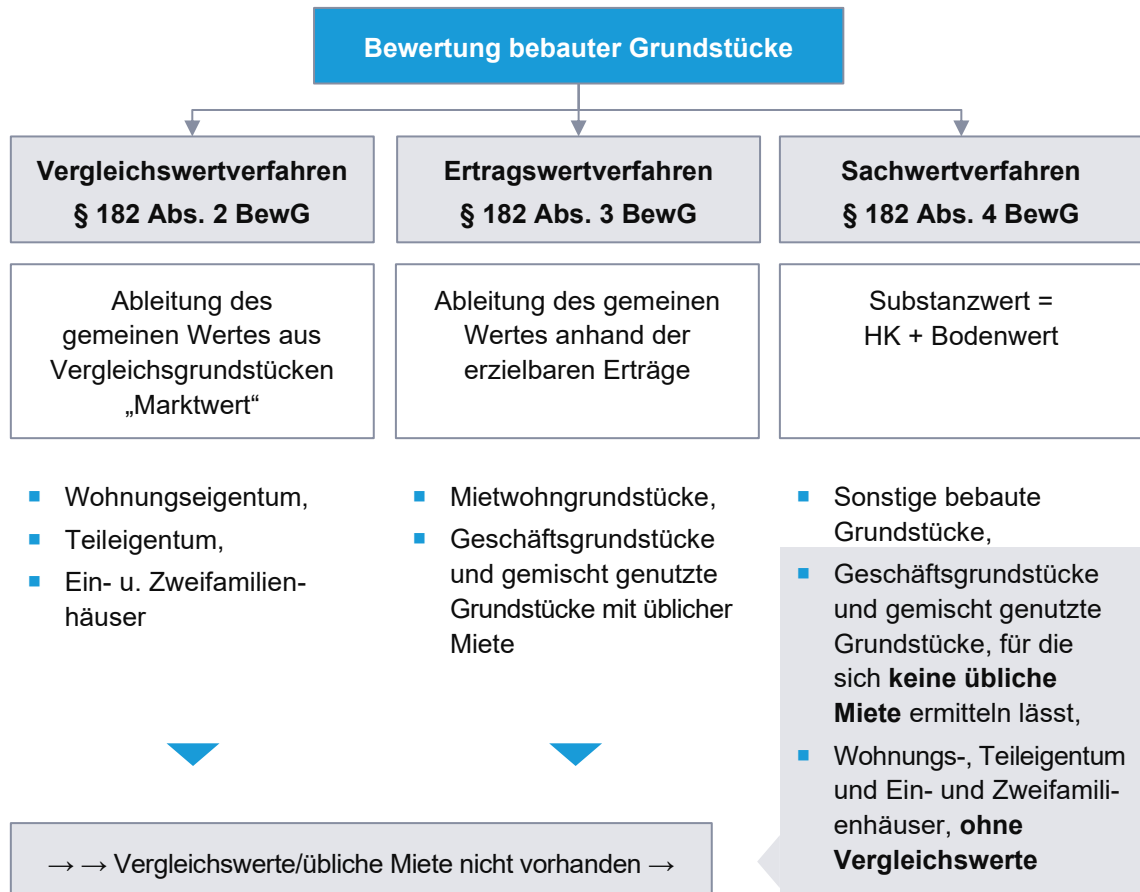
► Beispiel:

(vgl. auch H B 181.1 ErbStH):

Auf einem Grundstück befindet sich ein mehrgeschossiges Gebäude mit insgesamt 400 m² Wohnfläche und 200 m² Nutzfläche. Von der Nutzfläche entfallen 50 % auf die Kellerräume der Wohnungsmieter (100 m²), im Übrigen handelt es sich um betrieblich genutzte Flächen.

Das Grundstück ist der Grundstücksart gemischt genutztes Grundstück zuzuordnen, da nur 80 % (400 m² / 500 m²) der insgesamt 500 m² Wohn- und Nutzfläche der Wohnungsnutzung dienen. Die im Nutzungszusammenhang mit den Wohnflächen stehenden Kellerräume der Mieter (100 m²) sind hierbei nicht zu berücksichtigen.

Der Wert der **bebauten Grundstücke** ist gem. § 182 Abs. 1 BewG je nach Art des bebauten Grundstücks nach dem **Vergleichswertverfahren**, dem **Ertragswertverfahren** oder dem **Sachwertverfahren** zu ermitteln (AEBew JStG 2022, Rz. 8 S. 2, R B 182 Abs. 1 ErbStR). Die Festlegung in § 181 BewG lässt keine abweichende Verfahrenswahl zu.



Alle drei Wertermittlungsverfahren fußen auf **gleichnamigen Verfahren der ImmoWertV** (Immobilienwertermittlungsverordnung) sowie der hierzu ergangenen **WertR** (Wertermittlungsrichtlinien), die in Deutschland allgemein die Grundsätze für die Wertermittlung bei Immobilien regeln. Die WertR regeln die Auslegung der Verkehrswertdefinition des § 194 BauGB und stellen die einheitliche Anwendung gleicher Grundsätze bei der Ermittlung von Grundstücksverkehrswerten sicher. Die Gutachterausschüsse müssen die ImmoWertV verbindlich anwenden. Hinsichtlich der Heranziehung für Zwecke der steuerlichen Bewertung wurden diese Wertermittlungsverfahren jedoch mit dem Ziel der weitergehenden Typisierung teilweise abweichend ausgestaltet.



PRÜFUNGSTIPP

Häufig kann man anhand der Angaben im Sachverhalt erkennen, welches Bewertungsverfahren der Aufgabensteller verlangt. Für eine Klausuraufgabe sind das Ertragswert- und das Sachwertverfahren interessant.

Neben den drei vorgenannten Bewertungsverfahren enthält das BewG unter Punkt IV. des sechsten Abschnitts des BewG noch Vorschriften zur **Bewertung von folgenden Sonderfällen**:

- Erbbaurechtsfälle §§ 192 – 194 BewG (Prüfungsaufgabe 2020 und 2022!),
- Gebäude auf fremdem Grund und Boden § 195 BewG,
- Grundstücke im Zustand der Bebauung § 196 BewG (Prüfungsaufgabe 2019!),
- sowie Gebäude und Gebäudeteile für den Zivilschutz § 197 BewG.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung bebauter Grundstücke Bewertungsverfahren – v11821

4.2.1 Vergleichswertverfahren



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vergleichswertverfahren Anwendungsbereich und Schema – v13359

Im Vergleichswertverfahren sind grundsätzlich

- das Wohnungseigentum,
- das Teileigentum sowie
- Ein- und Zweifamilienhäuser

zu bewerten (§ 182 Abs. 2 BewG). Zur Ermittlung des Grundbesitzwertes stehen zwei Verfahrenswege zur Verfügung: die Heranziehung von **Vergleichspreisen** einerseits sowie die Anwendung von **Vergleichsfaktoren** andererseits.

- **Rückgriff auf Vergleichspreise**

Nach § 183 Abs. 1 S. 1 BewG sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren **Wert beeinflussenden Merkmale** mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen – sog. **Vergleichsgrundstücke**. Eine hinreichende Übereinstimmung liegt vor, wenn sie insbesondere hinsichtlich ihrer Lage, ihrer Art, ihres Maßes der baulichen Nutzung, ihrer Größe, ihres Erschließungszustands und ihres Alters des Gebäudes mit dem zu bewertenden Grundstück weitgehend übereinstimmen bzw. die Abweichungen in sachgerechter Weise berücksichtigt werden können (AEBew JStG 2022, Rz. 12 S. 2, 3). Vorrangig sind dabei die von den Gutachterausschüssen mitgeteilten Vergleichspreise zu berücksichtigen. Nachrangig kann auf die in der Finanzverwaltung vorliegenden Unterlagen zu vergleichbaren Kauffällen zurückgegriffen werden (AEBew JStG 2022, Rz. 12 S. 7).

- **Rückgriff auf Vergleichsfaktoren**

Anstelle von Preisen für Vergleichsgrundstücke können nach § 183 Abs. 2 S. 1 BewG **Vergleichsfaktoren** – z. B. Gebäudefaktoren oder Ertragsfaktoren – herangezogen werden, die von den Gutachterausschüssen für geeignete Bezugseinheiten, insbesondere Raum- oder Flächeneinheiten des Gebäudes, ermittelt und mitgeteilt werden.

Werden Vergleichsfaktoren verwendet, die sich nur auf das Gebäude beziehen, ist der Bodenwert gesondert zu berücksichtigen (§ 183 Abs. 2 S. 2 BewG, AEBew JStG 2022, Rz. 13 S. 5).

- **Abweichung wertbeeinflussender Faktoren**

Weichen die Grundstücksmerkmale der Vergleichsgrundstücke bzw. der den Vergleichsfaktoren zugrunde liegenden Grundstücke von den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks ab, so sind diese Abweichungen durch Zu- oder Abschläge nach Vorgabe des Gutachterausschusses zu berücksichtigen, AEBew JStG 2022, Rz. 14.



HINWEIS

*Stehen vom örtlichen Gutachterausschuss im Fall der Abweichung keine Anpassungsfaktoren zur Verfügung, kann eine **hinreichende Übereinstimmung** i. S. d. § 183 Abs. 1 S. 1 BewG noch unterstellt werden, wenn die Grundstücksmerkmale des zu bewertenden Grundstücks um **höchstens 20 %** vom Vergleichsgrundstück **abweichen**, H B 183 (4) ErbStH.*

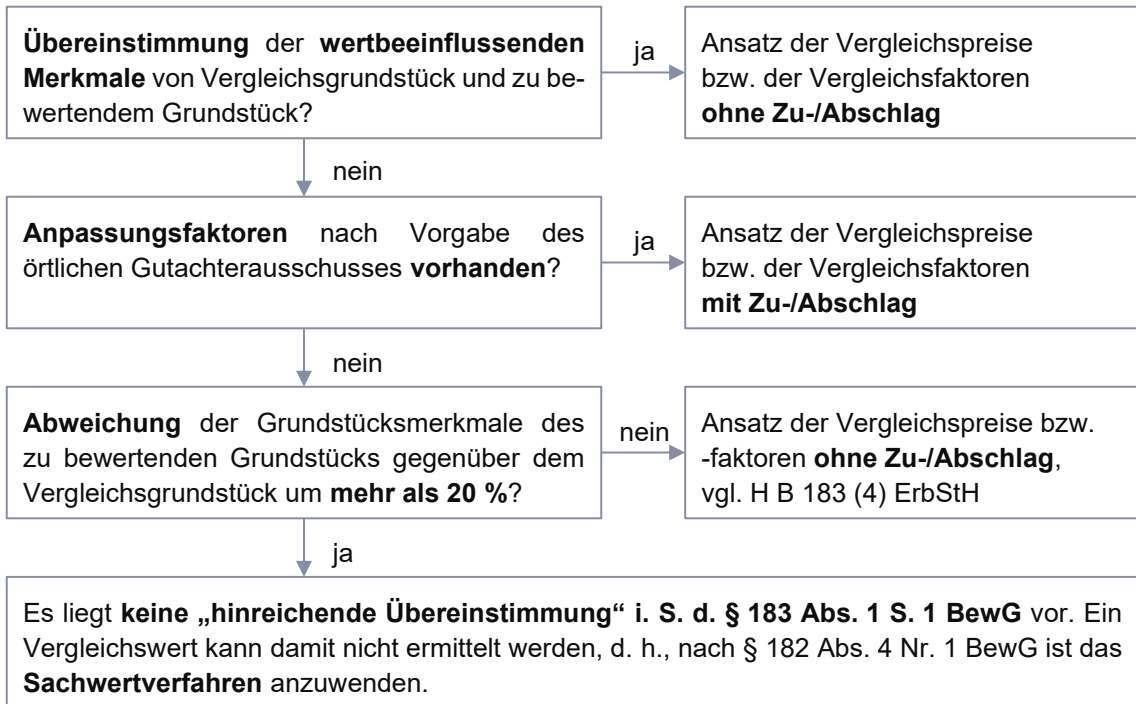


► **Beispiel:**

Der m^2 -Preis für eine Musterwohnung (Definition der Musterwohnung durch Gutachterausschuss: 80 m^2 , Baujahr 1960, mittlere Ausstattung, Stadtbezirk Mitte) beträgt 3.200 €. Die zu bewertende Eigentumswohnung ist 70 m^2 groß.

Die Größe der zu bewertenden Wohnung weicht um 10 m^2 von der Musterwohnung ab; das entspricht weniger als 20 % (= 16 m^2). Deshalb kann der Vergleichswert (Grundbesitzwert) unmittelbar unter Verwendung des m^2 -Preises von 3.200 €/ m^2 ermittelt werden: 70 m^2 × 3.200 € = 224.000 €.

► **PRÜFSHEMA ZUR ANWENDBARKEIT DES VERGLEICHSWERTVERFAHRENS:**



PRÜFUNGSTIPP

Belastungen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Art, die den Wert des Grundstücks beeinflussen, werden im typisierten Vergleichswertverfahren nicht berücksichtigt (§ 183 Abs. 3 BewG und AEBew JStG 2022, Rz. 14 S. 2); diese können nur über den Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes nach Maßgabe des § 198 BewG berücksichtigt werden (vgl. R B 198 Abs. 3 S. 6 ErbStR), der ausdrücklich Grunddienstbarkeiten sowie persönliche Nutzungsrechte als wertbeeinflussende Umstände beispielhaft aufzählt. Achten Sie auf entsprechende Hinweise im Aufgabentext.

Nach einer neueren Entscheidung des BFH (BFH v. 24.8.2022 II R 14/20, BStBl. II 2023, S. 693) kann auch das zu bewertende Grundstück selbst Vergleichsgrundstück sein. Nach dem BFH sind bei der Bewertung bei Anwendung des Vergleichswertverfahrens vorrangig die von den Gutachterausschüssen mitgeteilten Vergleichspreise heranzuziehen. Liegen allerdings keine solchen Vergleichspreise vor, kann sich der Vergleichspreis nach § 183 Abs. 1 S. 1 BewG auch aus einem zeitnah zum Bewertungsstichtag vereinbarten Kaufpreis für das zu bewertende Grundstück ergeben. Die Bewertung (z. B. im Rahmen einer mittelbaren Grundstückschenkung) erfolgt damit jedenfalls nicht mit dem Sachwert.

4.2.2 Ertragswertverfahren

Das **Ertragswertverfahren** kommt gem. § 182 Abs. 3 BewG insbesondere bei bebauten Grundstücken in Betracht, bei denen der nachhaltig erzielbare Ertrag für die Werteschätzung am Grundstücksmarkt im Vordergrund steht (**typische Renditeobjekte**). Das Ertragswertverfahren ist daher regelmäßig für **Mietwohngrundstücke** sowie **Geschäftsgrundstücke** und **gemischt genutzte Grundstücke**, für die sich auf dem örtlichen Grundstücksmarkt eine übliche Miete ermitteln lässt, anzuwenden.

Beim Ertragswertverfahren nach den §§ 184 ff. BewG wird der Grundbesitzwert (Ertragswert) aus der Summe von **Gebäudewert (Gebäudeertragswert)** und **Bodenwert** gebildet, § 184 Abs. 1 und Abs. 3 S. 1 BewG. Der Bodenwert ist nach § 184 Abs. 2 BewG wie der Wert eines unbebauten Grundstücks nach § 179 BewG zu ermitteln. Mit dem Ertragswert sind auch die sonstigen baulichen Anlagen, insbesondere Außenanlagen, abgedeckt, § 184 Abs. 4 BewG. Insgesamt ist mindestens der Bodenwert anzusetzen, § 184 Abs. 3 S. 2 BewG.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ertragswertverfahren Anwendungsbereich und Schema – v11822

1. Schritt	Bodenwert § 184 Abs. 2 BewG: Fläche in m ² × Bodenrichtwert/m ² , § 179 BewG
2. Schritt	Gebäudeertragswert § 185 BewG: Rohertrag (Jahresmiete/übliche Miete) § 186 BewG ./. Bewirtschaftungskosten § 187 BewG (Anlage 22 u. 23) = Reinertrag des Grundstücks § 185 Abs. 1 BewG ./. Bodenwertverzinsung § 188 BewG = Gebäudereinertrag § 185 Abs. 2 BewG, (>/= 0) x Vervielfältiger § 185 Abs. 3 BewG i. V. m. Anlage 21 = Gebäudeertragswert
3. Schritt	Bodenwert + Gebäudeertragswert = Grundbesitzwert § 184 Abs. 3 S. 1 BewG
4. Schritt	Abgleich mit Mindestwert (Bodenwert) § 184 Abs. 3 S. 2 BewG
5. Schritt	Ggf. Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes nach § 198 BewG (nur für gesamte wirtschaftliche Einheit „bebautes Grundstück“ möglich)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung bebauter Grundstücke Ertragswertverfahren – Verfahrensfragen und Bodenwert – v11823



■ Rohertrag



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung bebauter Grundstücke Ertragswertverfahren – Rohertrag – v11824

Bei der Ermittlung des Gebäudeertragswerts ist von dem **Reinertrag** des Grundstücks auszugehen (§ 185 Abs. 1 S. 1 BewG):

Rohertrag des Grundstücks

./. Bewirtschaftungskosten

= **Reinertrag** des Grundstücks

Rohertrag ist gem. § 186 Abs. 1 S. 1 BewG das Entgelt, das für die Benutzung des bebauten Grundstücks nach den am Bewertungsstichtag geltenden vertraglichen Vereinbarungen für den Zeitraum von zwölf Monaten zu zahlen ist (vereinbarte Jahresmiete). Zum **Entgelt** in diesem Sinne **rechnen** die (R B 186.1 Abs. 1 S. 3 ErbStR):

- vertraglich vereinbarte Miete für die Raumnutzung,
- Mieteinnahmen für Stellplätze,
- Mieteinnahmen für Nebengebäude, z. B. für Garagen,
- Vergütungen für außergewöhnliche Nebenleistungen des Vermieters, die nicht die Raumnutzung betreffen, aber neben der Raumnutzung aufgrund des Mietvertrags gewährt werden (z. B. Reklamenutzung oder das Aufstellen von Automaten),
- Vergütungen für Nebenleistungen, die zwar die Raumnutzung betreffen, jedoch nur einzelnen Mietern zugutekommen (z. B. zusätzliche Mieteinnahmen für die Verkabelung des Gebäudes zwecks Datenfernübertragung, für den Einbau einer Klimaanlage oder für die Nutzung eines Schwimmbads),
- Untermietzuschläge,
- Baukostenzuschüsse und Mietvorauszahlungen, soweit sie auf die Miete anzurechnen sind,
- Zahlungen des Mieters an Dritte für den Eigentümer, soweit es sich nicht um Betriebskosten i. S. d. § 27 II. BV (Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem zweiten Wohnungsbaugesetz) und § 2 BetrKV (Betriebskostenverordnung) handelt (z. B. Erschließungskosten),
- Leistungen des Mieters, die nicht in Geld bestehen, soweit sie nicht gleichzeitig als Betriebskosten zu berücksichtigen wären (z. B. die Übernahme der Grundstücksverwaltung),
- um Neben- und Betriebskosten bereinigte Leasing-Raten, soweit sie auf die Überlassung des Grundstücks entfallen.

Nicht in das Entgelt **einzubeziehen** sind, R B 186.1 Abs. 1 S. 4 ErbStR:

- Umlagen, die zur Deckung der Betriebskosten gezahlt werden,
- Einnahmen für die Überlassung von Maschinen und Betriebsvorrichtungen,
- Einnahmen für die Überlassung von Einrichtungsgegenständen (z. B. bei möblierten Wohnungen, Ferienwohnungen, Studentenwohnheimen),
- Dienstleistungen, die nicht die Grundstücksnutzung betreffen (Reinigungsdienste),
- Zuzahlungen Dritter außerhalb des Mietverhältnisses (z. B. bei Bauherrengemeinschaften Zahlungen des Mietgarantiegebers),
- Aufwendungszuschüsse im öffentlich geförderten Wohnungsbau,
- die Umsatzsteuer.

Bei dem Entgelt i. S. des § 186 Abs. 1 S. 1 BewG handelt es sich um eine **Sollmiete**. Es ist daher nicht auf die tatsächlich gezahlte Miete abzustellen.

Hieraus folgt, dass bei Mietausfall – trotz des geringeren Ertrags – eine Bewertung auf der Basis der **vereinbarten** Miete vorzunehmen ist (R B 186.1 Abs. 1 S. 7 ErbStR). Auch für den Fall von am Bewertungsstichtag noch ausstehenden Mietzahlungen ist auf die vereinbarte Miete abzustellen.

Die Berücksichtigung der ausstehenden Miete erfolgt im Wege des übrigen Vermögens als Kapitalforderung (Bewertung gem. § 12 Abs. 1 ErbStG i. V. m. § 12 Abs. 1 BewG grundsätzlich mit dem Nennwert).



HINWEIS

Bei Betriebsaufspaltungen ist nach R B 186.1 Abs. 2 S. 1 ErbStR von der zwischen dem Besitzunternehmen und dem Betriebsunternehmen vertraglich vereinbarten Miete auszugehen. Hierbei ist allerdings die 20 %-Abweichungsregelung des § 186 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BewG zu beachten!

Gem. § 186 Abs. 2 BewG kommt der Ansatz der **üblichen Miete** in Betracht, wenn

- Grundstücke oder Grundstücksteile eigengenutzt (Nr. 1),
- ungenutzt (Nr. 1),
- zu vorübergehendem Gebrauch (Nr. 1),
- unentgeltlich überlassen sind (Nr. 1) oder
- der Eigentümer diese dem Mieter zu einer **mehr als 20 % von der üblichen Miete abweichenden** tatsächlichen Miete überlassen hat (Nr. 2).

Die übliche Miete kann aus Vergleichsmieten oder Mietspiegeln abgeleitet, mit Hilfe einer Mietdatenbank (§ 558e BGB) geschätzt oder durch ein Mietgutachten ermittelt werden (R B 186.5 Abs. 1 ErbStR).

► **Beispiel (nach H B 186.5 „Ermittlung der üblichen Miete in einem Mietwohngrundstück“ ErbStH):**

In einem Mietwohngrundstück befinden sich vier vergleichbare Wohnungen. Drei Wohnungen sind zu 5 €, 7 € und 10 €/m² Wohnfläche vermietet. Eine Wohnung ist selbstgenutzt. Die übliche Miete für vergleichbare Wohnungen beträgt nach dem Mietspiegel 11 €/m².

Wohnung	Vereinbarte Nettokaltmiete	Übliche Miete	Anzusetzende Miete
WE 1	5 €	11 €	11 €
WE 2	7 €	11 €	11 €
WE 3	10 €	11 €	10 €
WE 4/eigengenutzt	–	11 €	11 €

■ **Bewirtschaftungskosten**

Bei den Bewirtschaftungskosten handelt es sich um die bei gewöhnlicher Bewirtschaftung nachhaltig entstehenden Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten sowie das Mietausfallwagnis; durch Umlagen gedeckte Betriebskosten bleiben unberücksichtigt (AE-Bew JStG, Rz. 31). Anzusetzen sind gem. § 187 Abs. 2 BewG die Bewirtschaftungskosten aus **Anlage 23**. Diese Bewirtschaftungskosten entsprechen der Anlage 3 zu § 12 Abs. 5 S. 2 ImmoWertV. Diese sind gem. § 187 Abs. 3 BewG jährlich an den vom Statistischen Bundesamt festgestellten Verbraucherpreisindex für Deutschland anzupassen.



I. Bewirtschaftungskosten für Wohnnutzung	
1. Verwaltungskosten (Basiswerte)	
jährlich je Wohnung	230 €
jährlich je Garage oder ähnlichen Einstellplatz	30 €
2. Instandhaltungskosten (Basiswerte)	
jährlich je Quadratmeter Wohnfläche	9 €
jährlich je Garage oder ähnlichen Einstellplatz	68 €
3. Mietausfallwagnis	
jährlicher Rohertrag	2 %
II. Bewirtschaftungskosten für gewerbliche Nutzung	
1. Verwaltungskosten	
jährlicher Rohertrag	3 %
2. Instandhaltungskosten	
jährlich je m² Nutzfläche (alle Gebäudearten der Anl. 24, Teil II., mit Ausnahme der nachfolgend genannten Gebäudearten)	100 % der Instandhaltungskosten je m² Wohnfläche gemäß I.2
jährlich je m² Nutzfläche (Gebäudeart 13 der Anl. 24, Teil II.)	50 % der Instandhaltungskosten je m² Wohnfläche gemäß I.2
jährlich je m² Nutzfläche (Gebäudearten 15 bis 16 und 18 der Anl. 24, Teil II.)	30 % der Instandhaltungskosten je m² Wohnfläche gemäß I.2
3. Mietausfallwagnis	
jährlicher Rohertrag	4 %

Die Anpassung der Basiswerte aus der Anlage 23 erfolgt jährlich mit dem Prozentsatz, um den sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex für Deutschland für den Monat Oktober 2001 gegenüber demjenigen für den Monat Oktober des Jahres, das dem Bewertungsstichtag vorausgeht, erhöht oder verringert. Die Werte für die Instandhaltungskosten pro m² sind auf eine Nachkommastelle und bei den Instandhaltungskosten pro Garage oder ähnlichem Einstellplatz sowie bei den Verwaltungskosten kaufmännisch auf volle € zu runden.

Für Bewertungsstichtage im Kalenderjahr 2025 sind die Indizes mit BMF-Schreiben vom 20.1.2025, BStBl. 2025 I, S. 289 veröffentlicht:

Verbraucherpreisindex für Oktober 2024 (2020 = 100)	
120,2	
Verbraucherpreisindex für Oktober 2001 (2020 = 100)	
77,1	

Unter Berücksichtigung des Verbraucherpreisindex ergeben sich nach der Formel Wert x 120,2 / 77,1 folgende Wertansätze für Wohnnutzung:

Jahr	Verwaltungskosten für Wohnnutzung		Instandhaltungskosten	
	je Wohnung bzw. Ein- und Zweifamilienhaus	je Garagen- oder Einstellplatz	je qm Wohnfläche	je Garagen- oder Einstellplatz
2025	359 €	47 €	14,00 €/m²	106 €



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung bebauter Grundstücke Ertragswertverfahren – Bewirtschaftungskosten und Reinertrag – v14059

■ Bodenwertverzinsung

Der Reinertrag des Grundstücks ist um die angemessene Bodenwertverzinsung zu vermindern, der verbleibende Betrag ist der Gebäudereinertrag, § 185 Abs. 2 S. 1 BewG.

Reinertrag des Grundstücks

./. Bodenwertverzinsung

= **Gebäudereinertrag**

Der Verzinsung des Bodenwerts ist der **Liegenschaftszins** zugrunde zu legen. Der Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Grundstücken im Durchschnitt marktüblich verzinst wird (§ 188 Abs. 1 BewG). Anzuwenden sind dabei vorrangig die von den Gutachterausschüssen ermittelten örtlichen Liegenschaftszinssätze (§ 188 Abs. 2 S. 1 BewG).

Soweit von den Gutachterausschüssen für das zu bewertende Grundstück keine geeigneten Liegenschaftszinssätze zur Verfügung gestellt werden (in Prüfungsaufgaben sind im Regelfall keine Liegenschaftszinssätze angegeben), gelten nach § 188 Abs. 2 S. 2 BewG die folgenden **typisierten Zinssätze**:

- 3,5 % für Mietwohngrundstücke,
- 4,5 % für gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil von bis zu 50 %, berechnet nach der Wohn- und Nutzfläche,
- 5,0 % für gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil von mehr als 50 %, berechnet nach der Wohn- und Nutzfläche,
- 6,0 % für Geschäftsgrundstücke.

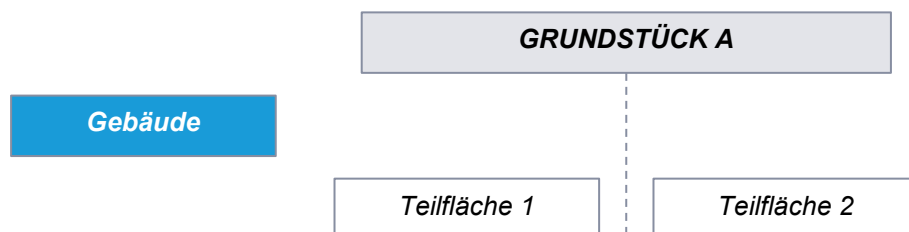


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung bebauter Grundstücke Ertragswertverfahren – Bodenwertverzinsung – v14057

Ist das Grundstück wesentlich größer, als es einer dem Gebäude angemessenen Nutzung entspricht, und ist eine zusätzliche Nutzung oder Verwertung einer Teilfläche (selbständig verwertbare Teilfläche) zulässig und möglich, ohne dass mehrere wirtschaftliche Einheiten vorliegen, ist diese Teilfläche bei der Berechnung des Bodenwertverzinsungsbetrages nicht zu berücksichtigen und darf nicht abgezogen werden (§ 185 Abs. 2 S. 3 BewG). Dabei ist nicht entscheidend, ob die selbständig nutzbaren Teilflächen baulich nutzbar sind. Vielmehr ist jede sinnvolle Nutzung gemeint, bspw. als Lagerfläche, Abstellfläche, Gartenfläche, Schrebergarten usw. (R B 185.1 Abs. 3 ErbStR). Im Ergebnis führt dies zu einem höheren Grundbesitzwert, da die abziehbare Bodenwertverzinsung verringert wird.

► **Beispiel (vgl. H B 185.1 (3) „Selbständig verwertbare Teilfläche“ ErbStH):**



Für das Ertragswertobjekt auf dem Grundstück A ist lediglich die Teilfläche 1 für den zu erzielenden Ertrag notwendig. Die Teilfläche 2 ist selbständig nutzbar. Eine sofortige Parzellierung der beiden Teilflächen ist nicht möglich, so dass das Grundstück A eine wirtschaftliche Einheit bildet. Bei der Berechnung des Betrags der Bodenwertverzinsung ist ausschließlich die Teilfläche 1 zu berücksichtigen. Bei der Bodenwertermittlung sind dagegen beide Teilflächen anzusetzen.



Verbleibt nach Abzug der Bodenwertverzinsung kein oder ein negativer Betrag, ist nach **§ 184 Abs. 3 S. 2 BewG** der Bodenwert anzusetzen (**Mindestwert**).

■ Vervielfältiger



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung bebauter Grundstücke Ertragswertverfahren – Vervielfältiger – v14609

Nach § 185 Abs. 3 S. 1 BewG ist der Gebäudereinertrag mit dem sich aus der Anlage 21 zum BewG ergebenden Vervielfältiger zu kapitalisieren. Dieser Vervielfältiger bestimmt sich nach dem Liegenschaftszinssatz (LZS) und der Restnutzungsdauer des Gebäudes (R B 185.2 S. 1 ErbStR). Die Restnutzungsdauer wird aus dem Unterschied zwischen der typisierten wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer (wGND) und dem tatsächlichen Alter des Gebäudes am Bewertungsstichtag ermittelt. Nach § 185 Abs. 3 S. 4 BewG wird das Alter des Gebäudes durch Abzug des Jahres der Bezugsfertigkeit des Gebäudes (Baujahr) vom Jahr des Bewertungsstichtages bestimmt:

Jahr des Besteuerungszeitpunktes

./. Jahr der Bezugsfertigkeit

= **Gebäudealter**

Die typisierte wGND eines Grundstücks ist der Anlage 22 zum BewG zu entnehmen (§ 185 Abs. 3 S. 3 BewG).

► **Beispiel:**

Zu bewerten ist ein vor 40 Jahren fertiggestelltes Wohn- und Geschäftshaus.

Das Gebäudealter beträgt 40 Jahre. Gem. Anlage 22 beträgt die wGND für gemischt genutzte Grundstücke 80 Jahre, die Restnutzungsdauer (RND) für das Gebäude demnach $80 - 40 = 40$ Jahre.

Die RND eines noch nutzbaren Gebäudes beträgt gem. § 185 Abs. 3 S. 6 BewG **mindestens 30 % der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer**. Der Gesetzgeber hat hierbei angenommen, dass auch ein älteres Gebäude grundsätzlich nicht völlig wertlos ist und bei routinemäßiger Instandhaltung weiterhin einen gewissen Restwert behält.

Sind nach Bezugsfertigkeit des Gebäudes Veränderungen eingetreten, die die wGND des Gebäudes verlängert haben, ist von einer der Verlängerung entsprechenden RND auszugehen (§ 185 Abs. 3 S. 5 BewG).



HINWEIS

*Nach Verwaltungsauffassung (AEBew JStG 2022, Rz. 21 S. 1) ist eine Verlängerung der Restnutzungsdauer nur anzunehmen, wenn in den letzten **zehn Jahren** durchgreifende Modernisierungen vorgenommen wurden, die nach dem Punktesystem der Tabelle 1 in AEBew JStG 2022, Rz. 21 eine überwiegende oder umfassende Modernisierung ergeben. Dies war **Gegenstand der Prüfungsaufgabe 2015**.*

► **Beispiel:**

E ließ kurz vor seinem Tod in einem Mehrfamilienhaus (wGND 80 Jahre, Gebäudealter 45 Jahre = RND 35 Jahre) alle Fenster, die Heizung in dem Mehrfamilienhaus erneuern, die alten Bäder vollständig modernisieren sowie den Innenausbau modernisieren. Darüber hinaus wurde das Dach erneuert und die Wärmedämmung verbessert.

Nach Tab. 1 in AEBew JStG 2022, Rz. 21 ergibt sich Folgendes:

Dacherneuerung mit Verbesserung Wärmedämmung	4 Pkt.
Modernisierung Fenster	2 Pkt.
Modernisierung Bäder	2 Pkt.
Modernisierung Heizung	2 Pkt.
Wärmedämmung Außenwände	4 Pkt.
Modernisierung Innenausbau	2 Pkt.
→ ergibt insgesamt	16 Pkt.

Es handelt sich um eine **überwiegende** Modernisierung. Die Restnutzungsdauer verlängert sich von bisher 35 Jahren auf nunmehr 52 Jahre, vgl. Tab. 2 in AEBew JStG 2022, Rz. 21, und zwar unabhängig davon, wann die Modernisierung innerhalb der letzten 10 Jahre stattgefunden hat.

Besteht eine wirtschaftliche Einheit aus **mehreren Gebäuden oder Gebäudeteilen** mit einer gewissen baulichen Selbständigkeit, die eine verschiedene Bauart aufweisen, unterschiedlich genutzt werden oder die in verschiedenen Jahren bezugsfertig geworden sind, können sich unterschiedliche Restnutzungsdauern ergeben (z. B. Gebäudemix aus einer Fertigungshalle mit 40 Jahren und einem Verwaltungsgebäude mit 60 Jahren typisierter wirtschaftlicher Gesamtnutzungsdauer). In diesen Fällen ist eine **gewogene Restnutzungsdauer** zu ermitteln (AEBew JStG 2022, Rz. 26 mit Beispiel in H B 185.4 ErbStR).

Anbauten teilen in der Regel auf Grund ihrer Bauart oder Nutzung das Schicksal des Hauptgebäudes, AEBew JStG 2022, Rz. 28. Bei wirtschaftlichen Einheiten mit mehreren nichtselbständigen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen ist von einer einheitlichen Restnutzungsdauer auszugehen, AEBew JStG 2022, Rz. 29.

■ Niedrigerer gemeiner Wert gem. § 198 BewG:

Gem. § 198 BewG besteht die Möglichkeit, für die gesamte wirtschaftliche Einheit einen niedrigeren gemeinen Wert nachzuweisen.



HINWEIS

Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur Gebäude oder Gebäudeteile, die im Ertragswertverfahren zu bewerten sind, erfolgt die Wertermittlung für die gesamte wirtschaftliche Einheit einheitlich nach dem Sachwertverfahren (R B 182 Abs. 5 ErbStR)!

► Abschließender Übungsfall zum Ertragswertverfahren:

Zu bewerten ist ein Wohn- und Geschäftsgebäude (Gebäudealter 62 Jahre), welches sich auf einer Grundstücksfläche von 1.100 m² inkl. Hofeinfahrt sowie Garten mit Gartenhaus und Schaukel befindet. Vom örtlichen Gutachterausschuss liegen Angaben zum zuletzt festgestellten Bodenrichtwert mit 680 €/m² vor. Im Besteuerungszeitpunkt befindet sich in den Heizöltanks des Gebäudes noch Heizöl im Wert von 6.400 €. Das Gebäude wurde laufend instandgehalten, aber nicht umfassend modernisiert.

Das Gebäude wurde am Bewertungsstichtag wie folgt genutzt:

Erdgeschoss: Vermietung an einen Lebensmittelladen (Verbrauchermarkt 150 m² Nutzfläche), die vereinbarte ortsübliche Nettokaltmiete beläuft sich auf monatlich 2.400 €. Vor zwei Jahren wurde in den Verkaufsräumen eine leistungsfähige Klimaanlage installiert (keine Betriebsvorrichtung). Hierfür wurde zusätzlich eine monatliche Vergütung i. H. v. 80 € vereinbart.

1. OG: Vermietung einer Wohnung (100 m² Wohnfläche) gegen ortsüblich vereinbarte Nettokaltmiete i. H. v. 1.200 €.



2. OG: Vermietung einer Wohnung (in Größe und Ausstattung ist diese Wohnung mit der Wohnung im 1. OG vergleichbar) an einen ehemaligen Schulfreund des Eigentümers gegen eine vereinbarte Nettokaltmiete i. H. v. monatlich 600 €.

3. OG: Drei Monate vor dem Besteuerungszeitpunkt waren die bisherigen Mieter der Wohnung im 3. OG (in Größe und Ausstattung ist diese Wohnung mit der Wohnung im 1. OG vergleichbar) ohne Ankündigung ausgezogen. Der Eigentümer hatte seitdem ohne Erfolg versucht über einen Makler neue Mieter zu finden. Lt. ursprünglichem Mietvertrag war eine Nettokaltmiete i. H. v. monatlich 1.200 € vereinbart, tatsächlich hatten die Mieter, bei denen es sich um sogenannte „Mietnomaden“ handelte, schon seit sechs Monaten keine Miete mehr gezahlt.

► **Lösung:**

Es handelt sich gem. § 180 Abs. 1 BewG um ein **bebautes Grundstück**, und zwar um ein **gemischt genutztes Grundstück** i. S. d. § 181 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. Abs. 7 BewG, das gem. § 182 Abs. 3 Nr. 2 BewG im Ertragswertverfahren zu bewerten ist, da eine Miete ermittelt werden kann. Der Grundbesitzwert umfasst gem. § 184 Abs. 4 BewG auch den Wert der Außenanlagen (Gartenhaus, Schaukel) und des Zubehörs (Heizöl):

Bodenwert gem. § 184 Abs. 2 BewG i. V. m. § 179 BewG: 1.100 m ² Fläche × 680 € Bodenrichtwert lt. SV/m ² =				748.000 €
Gebäudeertragswert:				
Rohertrag:				
EG/Laden: gem. § 186 Abs. 1 BewG Ansatz vertraglich vereinbarte (Kalt-) Miete (zzgl. Klimaanlage, R B 186.1 Abs. 1 S. 1, 3 u. 4 ErbStR):				
Miete Laden	2.400 € × 12	=	28.800 €	
Vergütung Klimaanlage	80 € × 12	=	960 €	29.760 €
1. OG: gem. § 186 Abs. 1 BewG Ansatz vertraglich vereinbarte Miete für vermietete Wohnung:				
Miete Wohnung	1.200 € × 12	=		14.400 €
2. OG: gem. § 186 Abs. 2 Nr. 2 BewG Ansatz der üblichen Miete für um mehr als 20 % verbilligt überlassene Wohnung, abgeleitet aus int. Vergleich (Wohnung 1. OG, vgl. § 186 Abs. 2 Nr. 2 BewG u. R B 186.5 Abs. 2 Nr. 1 S. 1 – 3 ErbStR) i. H. v. 14.400 €.				14.400 €
3. OG: gem. § 186 Abs. 2 Nr. 1 BewG Ansatz übliche Miete für leerstehende Wohnung, abgeleitet aus int. Vergleich (Wohnung 1. OG, vgl. § 186 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BewG u. R B 186.5 Abs. 2 Nr. 1 S. 1, 2 ErbStR) i. H. v. 14.400 €. Mietausfälle bezüglich des 3. OG sind unbeachtlich, da auf die Sollmiete abzustellen ist, R B 186.1 Abs. 1 S. 7 ErbStR				14.400 €
Summe Rohertrag				72.960 €
abzgl. Bewirtschaftungskosten gem. § 187 Abs. 2 u. 3 BewG i. V. m. Anlage 23:				
Verwaltungskosten Wohnnutzung: 3 Wohnungen × 359 € ¹ = 1.077 €				
Instandhaltungskosten Wohnnutzung: 300 m ² × 14,00 €/m ² = 4.200 €				
Mietausfallwagnis: (3 × 14.400 €) × 2 % = 864 €				
Verwaltungskosten gewerbliche Nutzung: 29.760 € × 3 % = 893 €				
Instandhaltungskosten gewerbliche Nutzung: 150 m ² × 14,00 €/m ² × 50 % (da Gebäudeart 13 der Anlage 24) = 1.050 €				

¹ BMF-Schreiben v. 20.1.2025, BStBl. 2025 I, S. 289: 120,2 / 77,1 × 230 € = 359 €.

² BMF-Schreiben v. 20.1.2025, BStBl. 2025 I, S. 289: 120,2 / 77,1 × 9 € = 14,00 €.

Mietausfallwagnis: $29.760 \text{ €} \times 4 \% = 1.191 \text{ €}$	
Bewirtschaftungskosten: $1.077 \text{ €} + 4.200 \text{ €} + 864 \text{ €} + 893 \text{ €} + 1.050 \text{ €} + 1.191 \text{ €} =$	$\text{./. } 9.275 \text{ €}$
= Reinertrag des Grundstückes § 185 Abs. 1 BewG	63.685 €
abzgl. Bodenwertverzinsung gem. § 188 BewG zum LZS: mangels Angaben des Gutachterausschusses nach § 188 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 BewG = 4,5 % (gemischt-genutztes Grundstück mit gewerblichem Anteil < 50 %)	$\text{./. } 33.660 \text{ €}$
= Gebäudereinertrag § 185 Abs. 2 BewG	30.025 €
Kapitalisierung Vervielfältiger gem. § 185 Abs. 3 BewG i. V. m. Anlage 21; Berechnung RND gem. § 185 Abs. 3 S. 3 BewG i. V. m. Anlage 22:	
80 Jahre wGND $\text{./. } 62$ Jahre Alter = 18 Jahre RND (zur Ermittlung s. § 185 Abs. 3 S. 4 BewG)	
Prüfung Mindest-RND § 185 Abs. 3 S. 6 BewG:	
80 Jahre wGND $\times 30 \% = 24$ Jahre > 18 Jahre	
bei RND 24 Jahre und 4,5 % LZS = 14,4955; anzuwenden auf Gebäudereinertrag 30.025 €	$\times 14,4955$
= Gebäudeertragswert	435.227 €
Bodenwert + Gebäudeertragswert = Grundbesitzwert § 184 Abs. 3 BewG Kein Mindestwert gem. § 184 Abs. 3 S. 2 BewG. Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes für die gesamte wirtschaftliche Einheit des bebauten Grundstücks gem. § 198 BewG möglich, aber nicht erbracht, GBW daher	1.183.227 €
Feststellungen (§ 12 Abs. 3 ErbStG, § 151 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BewG, § 157 Abs. 1 BewG: ■ Wert: 1.183.227 € ■ Art: gemischt genutztes Grundstück ■ Zurechnung: Erwerber	

4.2.3 Sachwertverfahren

Das Sachwertverfahren kommt bei den bebauten Grundstücken in Betracht, bei denen für die außersteuerliche Verkehrswertermittlung am Grundstücksmarkt nicht der Ertrag, sondern vielmehr die Herstellungskosten die Bewertungsgrundlage bilden. Dies wird vor allem für solche Grundstücke der Fall sein, die grds. eigengenutzt werden oder für die sich kein Ertrag ermitteln lässt.

Im Sachwertverfahren sind gem. § 182 Abs. 4 BewG Wohnungseigentum, Teileigentum sowie Ein- und Zweifamilienhäuser, soweit ein Vergleichswert nicht vorliegt, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke, für die sich auf dem örtlichen Grundstücksmarkt keine übliche Miete ermitteln lässt, sowie sonstige bebaute Grundstücke zu bewerten.

Beim Sachwertverfahren wird gem. § 189 Abs. 1 BewG der Wert der Gebäude (Gebäudesachwert) getrennt vom Bodenwert ermittelt. Er deckt auch den Wert sonstiger baulicher Anlagen (insbesondere Außenanlagen) regelmäßig mit ab. Nur in Einzelfällen mit **besonders werthaltigen Außen- oder sonstigen Anlagen** (z. B. aufwändiges Außenschwimmbecken) sind gesonderte Wertansätze erforderlich, s. AEBew JStG 2022, Rz. 42.

Außenanlagen gelten als besonders werthaltig, wenn ihre Sachwerte in der Summe **10 %** des Gebäudesachwerts übersteigen (AEBew JStG 2022, Rz. 60 S. 4).

Nach § 189 Abs. 3 BewG ergeben der Bodenwert und der Gebäudesachwert den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. Dieser ist zur Anpassung an die Lage auf dem Grundstücksmarkt mit einer Wertzahl (§ 191 BewG) zu multiplizieren.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung bebauter Grundstücke – Sachwertverfahren Anwendungsbereich und Schema – v13519

► SCHEMA ZUR BEWERTUNG BEBAUTER GRUNDSTÜCKE IM SACHWERTVERFAHREN:

1. Schritt:	Bodenwert § 189 Abs. 2 BewG: Fläche × Bodenrichtwert/m ² , § 179 BewG
2. Schritt:	Regelherstellungskosten, § 190 Abs. 1 u. 2 BewG i. V. m. Anlage 24 II, III × Bruttogrundfläche, § 190 Abs. 3 S. 2 BewG × Baupreisindex, § 190 Abs. 3 S. 2 i. V. m. Abs. 4 BewG i. V. m. BMF v. 20.1.2025 (für 2025), Beck'sche Steuererlasse Nr. 200, § 190 = durchschnittliche Herstellungskosten des Gebäudes (§ 190 Abs. 3 BewG) × Regionalfaktor, § 190 Abs. 3 S. 1 i. V. m. Abs. 5 BewG × Alterswertminderungsfaktor, § 190 Abs. 3 S. 1 i. V. m. Abs. 6 BewG (i. V. m. Anlage 22) = Gebäudesachwert
3. Schritt:	Bodenwert + Gebäudesachwert = vorläufiger Sachwert, § 189 Abs. 3 BewG
4. Schritt:	× Wertzahl § 191 BewG i. V. m. Anlage 25 = Grundbesitzwert § 189 Abs. 3 BewG
5. Schritt:	Ggf. Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes nach § 198 BewG (nur für die gesamte wirtschaftliche Einheit „bebautes Grundstück“ möglich)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung bebauter Grundstücke Sachwertverfahren – Bodenwert – v13520

■ Regelherstellungskosten

Bei der Ermittlung des Gebäudesachwerts ist von den Regelherstellungskosten (RHK) auszugehen. Die RHK entsprechen allerdings nicht den tatsächlichen Herstellungskosten des Gebäudes, vielmehr sind typisierte Herstellungskosten maßgeblich, die aus der Anlage 24 zum BewG in Abhängigkeit von Grundstücksart, Gebäudeklasse (GKL) sowie Ausstattungsstandard abzuleiten sind.

Die **Anlage 24** ist wie folgt aufgebaut:

- I: Begriff der Brutto-Grundfläche (R B 190.6 ErbStR);
- II: Tabelle der Regelherstellungskosten (€/m² Brutto-Grundfläche), gegliedert nach 18 Gebäudearten aufgeteilt in Wohngebäude (Gebäudeart 1 bis 5) und Nichtwohngebäude (Gebäudeart 6 bis 18), vgl. R B 190.2 ErbStR;

- III: Beschreibung der Gebäudestandards; bei Wohngebäuden (Gebäudeart 1 bis 5) ist ggf. zusätzlich ein sog. Wägungsanteil zu berücksichtigen. Einzelheiten in R B 190.3 ErbStR und den Beispielen in H B 190.3 ErbStH.

Da es sich bei den in der Anlage 24 dargestellten RHK um die RHK des Jahres 2010 handelt, müssen sie an die RHK des jeweiligen Bewertungsjahres angepasst werden. Dies geschieht gem. § 190 Abs. 3 S. 2 i. V. m. Abs. 4 BewG durch Multiplikation mit dem durch das BMF jährlich veröffentlichten Baupreisindex. Das BMF hat mit Schreiben v. 20.1.2025 die Indizes für Bewertungsstichtage im Jahr 2025 bekanntgegeben (Beck'sche Steuererlasse Nr. 200, § 190).

Baupreisindizes (2010 = 100)	
Gebäudearten	Gebäudearten
1.1 bis 5.1. Anlage 24, Teil II BewG	5.2 bis 18.2. Anlage 24, Teil II BewG
183,3	186,7

■ Bruttogrundfläche

Die Bruttogrundfläche (BGF) ist die Summe aller Grundrissebenen (Geschosse) eines Gebäudes einschließlich deren konstruktiver Umschließungen. Da die Ermittlung der BGF sehr kompliziert ist, wird Ihnen der Wert in der Klausur vorgegeben sein.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung bebauter Grundstücke Sachwertverfahren – Herstellungskosten – v14058

► Übungsfall:

E schenkt seiner Tochter F mit notarieller Urkunde ein freistehendes Einfamilienhaus mit gehobener Ausstattung (Gebäudealter 24 Jahre). Die Bruttogrundfläche beträgt 280 m².

Das Gebäude verfügt neben EG und OG über einen Keller und ein ausgebautes Dachgeschoss. Der Bodenwert beträgt 400.000 €, der Bodenrichtwert 1.200 €/m².

Aufgrund der beschriebenen Merkmale (EFH freistehend, Keller, EG, OG, DG ausgebaut) gehört das Gebäude zur Gebäudeklasse 1.11 (Anlage 24, II). Die gehobene Ausstattung entspricht der Standardstufe 4 (Anlage 24, II, III), die RHK betragen demnach 1.005 €/m² BGF. Durch Multiplikation mit dem Baupreisindex 183,3 / 100 (Beck'sche Steuererlasse Nr. 200, § 190) sind die RHK auf das Bewertungsjahr anzupassen. Die durchschnittlichen Herstellungskosten des Gebäudes betragen demnach:

*1.005 € × 183,3 / 100 × 280 m² = 515.806 € (auf volle € **abzurunden**, vgl. Berechnungsbeispiel in AEBew JStG 2022, Rz. 44).*

■ Regionalfaktor

Die durchschnittlichen Herstellungskosten des Gebäudes sind sodann mit dem Regionalfaktor (§ 190 Abs. 3 S. 1 i. V. m. Abs. 5 BewG) zu multiplizieren. Durch Regionalfaktoren wird der Unterschied zwischen dem bundesdurchschnittlichen und dem regionalen Baukostenniveau berücksichtigt. Vorrangig sind die von den Gutachterausschüssen bei der Ableitung der Sachwertfaktoren nach § 191 S. 1 BewG zugrunde gelegten Regionalfaktoren anzuwenden. Soweit von den Gutachterausschüssen keine geeigneten Regionalfaktoren zur Verfügung stehen, gilt der **Regionalfaktor 1,0**.

■ Alterswertminderungsfaktor

Außerdem sind die durchschnittlichen Herstellungskosten des Gebäudes mit dem Alterswertminderungsfaktor (§ 190 Abs. 3 S. 1 i. V. m. Abs. 6 BewG) zu multiplizieren.



Der Alterswertminderungsfaktor entspricht dem Verhältnis der Restnutzungsdauer des Gebäudes am Bewertungsstichtag zur Gesamtnutzungsdauer nach Anlage 22. Das Gebäudealter wird durch Abzug des Jahres der Bezugsfertigkeit des Gebäudes vom Jahr des Bewertungsstichtages bestimmt, § 190 Abs. 6 S. 3 BewG.

Von einer verlängerten Nutzungsdauer ist auszugehen, wenn nach der Bezugsfertigkeit Veränderungen eingetreten sind, die die wGND verlängern oder verkürzen, § 190 Abs. 6 S. 4 BewG.



HINWEIS

Eine verlängerte Restnutzungsdauer ist nach Verwaltungsauffassung nur anzunehmen, wenn in den letzten zehn Jahren **durchgreifende** Modernisierungen vorgenommen wurden, die nach dem Punktesystem der Tabelle 1 zu AEBew JStG 2022, Rz. 54 i. V. m. Rz. 21 eine überwiegende oder umfassende Modernisierung ergeben, vgl. hierzu das Beispiel bei den Ausführungen zum Ertragswertverfahren.

Die Restnutzungsdauer eines noch nutzbaren Gebäudes beträgt gem. § 190 Abs. 6 S. 5 BewG mindestens **30 %** der Gesamtnutzungsdauer. Der Gesetzgeber ist hierbei davon ausgegangen, dass auch ein älteres Gebäude bei laufender Instandhaltung immer einen gewissen Restwert behält (AEBewG JStG 2022, Rz. 55).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung bebauter Grundstücke Sachwertverfahren – Alterswertminderung – v14060

► Fortsetzung des Übungsfalls:

Die durchschnittlichen Herstellungskosten des Gebäudes in Höhe von **515.806 €** sind mit dem Regionalfaktor sowie dem Alterswertminderungsfaktor zu multiplizieren. Die typisierte wGND für ein Einfamilienhaus beträgt gem. Anlage 22 80 Jahre. Das tatsächliche Alter des Gebäudes beträgt am Bewertungsstichtag 24 Jahre, die RND somit 56 Jahre.

durchschnittliche Herstellungskosten des Gebäudes	515.806 €
x Regionalfaktor 1,0 ³	515.806 €
x Alterswertminderungsfaktor: $\frac{56}{80} =$	0,700
Vorläufiger Gebäudesachwert	361.064 €

Mindestrestnutzungsdauer gem. § 190 Abs. 6 S. 5 BewG i. H. v. 30 % überschritten.

Besteht ein Grundstück aus mehreren Gebäuden/Gebäudeteilen von einer gewissen Selbstständigkeit, die unterschiedlich genutzt werden oder die in verschiedenen Jahren bezugsfertig geworden sind, ist jedes Gebäude und jeder Gebäudeteil für sich zu bewerten. RHK, BGF und Alterswertminderung sind jeweils gesondert zu ermitteln, AEBewG JStG 2022, Rz. 57.

► Beispiel:

Ist ein Grundstück mit einem Einfamilienhaus und einer Garage bebaut, ergibt die Summe aus dem Gebäudesachwert des Einfamilienhauses und dem Gebäudesachwert der Garage den Gebäudewert.

³ Vgl. AEBew JStG 2022, Rz. 51.

Wertzahl § 191 BewG:

Der Gebäudesachwert und der Bodenwert ergeben den vorläufigen Sachwert. Dieser ist zur Anpassung an den gemeinen Wert mit einer Wertzahl (Marktanpassungsfaktor) zu multiplizieren.

Die Wertzahlen sind gem. § 191 S. 1 BewG von den örtlich zuständigen Gutachterausschüssen zur Verfügung zu stellen und vorrangig anzuwenden. Stehen entsprechende Wertzahlen (bspw. im Sachverhalt einer Klausur) nicht zur Verfügung, ist nach § 191 S. 2 BewG auf die allgemeinen Wertzahlen der Anlage 25 zum BewG zurückzugreifen. Die Tabellen sind wiederum nach Grundstücksart, Höhe des vorläufigen Sachwerts und nach Höhe des für den Bodenwert maßgeblichen Bodenrichtwertes untergliedert.

Für vorläufige Sachwerte und Bodenrichtwerte zwischen den angegebenen Intervallen sind die Wertzahlen durch lineare Interpolation zu bestimmen (Beispiel in AEBewG JStG 2022, Rz. 64). Über den tabellarisch aufgeführten Bereich hinaus ist keine Extrapolation durchzuführen.

► Fortsetzung Übungsfall:

Die Wertzahl gem. Anlage 25 beträgt für ein Einfamilienhaus bei einem Bodenrichtwert von 1.200 €/m² und einem vorläufigen Sachwert von 761.064 € (Bodenwert 400.000 € + Gebäudesachwert 361.064 €) 1,4. Bodenrichtwert und vorläufiger Sachwert gehen über den tabellarischen Bereich hinaus – keine Extrapolation. Der Sachwert des Grundstücks beträgt somit $761.064 \text{ €} \times 1,4 = 1.065.489 \text{ €}$.

► Abschließender Übungsfall zum Sachwertverfahren:

E schenkt seiner Tochter F ein freistehendes Einfamilienhaus (Gebäudealter 24 Jahre) mit Keller, EG und ausgebautem DG, gehobene Ausstattung. Die Bruttogrundfläche des EFH beträgt 250 m². Das Grundstück hat eine Fläche von 600 m² bei einem Bodenrichtwert von 500 €/m². Auf dem Grundstück befindet sich außerdem ein Außenschwimmbecken (Alter 17 Jahre) in einfacher Ausführung mit einer Fläche von 55 m².

► Lösung:

Bodenwert gem. § 189 Abs. 2 BewG i. V. m. § 179 BewG:			
600 m ² Fläche × 500 € Bodenrichtwert/m ² =			300.000 €
Gebäudesachwert:			
1. Freistehendes EFH			
Regelherstellungskosten, § 190 Abs. 1 BewG, Anl. 24 II:			
Gebäudeklasse 1.01	1.005 €/m ²		
Baupreisindex 2025	183,3 ⁴		
Bruttogrundfläche	250 m ²		
durchschnittliche Herstellungskosten des Gebäudes			460.541 €
Regionalfaktor			x 1,0
Alterswertminderungsfaktor:			
Gesamt-ND, Anlage 22	80 Jahre		
Alter	24 Jahre		
Restnutzungsdauer	56 Jahre		
Mindestrestnutzungsdauer nach § 190 Abs.6 S. 5 BewG nicht unterschritten (30 % von 80 J. = 24 J.)			
Alterswertminderungsfaktor	$\frac{56}{80}$		x 0,700
Gebäudesachwert			322.378 €

⁴ BMF v. 20.1.2025, Beck'sche Steuererlasse **200**, § 190.



2. Besonders werthaltige Außenanlagen			
<i>Regelherstellungskosten Schwimmbecken:</i>			
<i>AEBew JStG 2022, Rz. 60</i>	<i>200 €/m²</i>		
<i>Baupreisindex 2025 (AEBew JStG 2022, Rz. 60 S. 9)</i>	<i>183,3</i>		
<i>Fläche</i>	<i>55 m²</i>		
Durchschnittliche Herstellungskosten			20.163 €
<i>Regionalfaktor</i>			<i>x 1,0</i>
<i>Alterswertminderungsfaktor:</i>			
<i>Gesamt-ND, AEBew JStG 2022, Rz. 61</i>	<i>30 Jahre</i>		
<i>Alter</i>	<i>17 Jahre</i>		
<i>Restnutzungsdauer</i>	<i>13 Jahre</i>		
<i>Alterswertminderungsfaktor</i>	<i>¹³/₃₀</i>		<i>0,433⁵</i>
Sachwert Schwimmbecken < 10 % des Gebäudesachwerts, kein Ansatz			8.730 €
	<i>Bodenwert</i>	<i>300.000 €</i>	
	<i>Gebäudesachwert</i>	<i>322.378 €</i>	
	<i>Sachwert Schwimmbecken</i>	<i>--</i>	
			622.378 €
<i>Wertzahl</i>	<i>Anlage 25</i>	<i>1,3</i>	
<i>über den tabellarisch aufgeführten Bereich hinaus ist keine Extrapolation der Wertzahl durchzuführen</i>			
Grundbesitzwert			809.091 €
<i>Kein niedrigerer gemeiner Wert gem. § 198 BewG.</i>			

5. Erbbaurechte

Das Erbbaurecht als Sonderform des Eigentums an Gebäuden wird nach den Vorschriften des Erbbaurechtsgesetzes (Erbbaurechtsgesetz (Erbbaurechtsgesetz) begründet. Das **Erbbaurecht** ist danach das veräußerliche und vererbliche Recht an einem Grundstück, auf oder unter der Oberfläche des Grundstücks ein Bauwerk zu haben (§ 1 Abs. 1 Erbbaurechtsgesetz). Das **Erbbaurecht** (belastetes Grundstück) ist das Grundstück, an dem das Erbbaurecht (oft für 99 Jahre) bestellt ist. Zivilrechtlich entsteht das Erbbaurecht mit der Eintragung in das Grundbuch (§ 11 Erbbaurechtsgesetz i. V. m. § 873 BGB). Schenkungsteuerlich gilt das Erbbaurecht bereits dann als entstanden, wenn an dem Grundstück durch notariellen Vertrag ein Erbbaurecht bestellt worden ist und die Vertragsparteien in der Lage sind, die Eintragung im Grundbuch zu bewirken (R B 192.1 Abs. 2 ErbStR).

Bei Grundstücken, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, bilden das **Erbbaurecht** selbst und das **belastete Grundstück** gem. § 176 Abs. 1 Nr. 2, § 192 BewG je eine selbstständige wirtschaftliche Einheit. Die Vermögensart kann aber – je nach Nutzung – eine unterschiedliche sein; in der Regel wird es sich jedoch um Grundvermögen handeln.

Nach § 192 BewG sind für das Erbbaurecht und das belastete Grundstück jeweils **getrennte Wertermittlungen** erforderlich. Das BewG regelt in § 193 BewG die Bewertung des Erbbaurechts und in § 194 BewG die Bewertung des Erbbaurechtsgrundstücks.

⁵ Rundung gem. AEBew JStG 2022, Rz. 53 S. 2.



KLAUSURHINWEIS

Je nachdem, ob Sie in der Klausur den Erwerb vom Eigentümer eines **Erbbaurechtes** oder den Erwerb vom Eigentümer eines **Erbbaugrundstücks** beurteilen müssen, sind für die Bewertung § 193 BewG bzw. § 194 BewG heranzuziehen.

5.1 Bewertung des Erbbaurechts



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung in Erbbaurechtsfällen – Erbbaurechte – v13356

Der Wert des Erbbaurechts wird vorrangig durch Anwendung der von den Gutachterausschüssen ermittelten Erbbaurechtskoeffizienten ermittelt. Steht ein solcher nicht zur Verfügung (was in Klausurfällen regelmäßig der Fall sein dürfte), erfolgt stattdessen eine typisierte Wertermittlung anhand der **finanzmathematischen Methode, AEBew JStG 2022, Rz. 68**:

Wert des unbelasteten Grundstücks nach §§ 179, 182 bis 196 BewG abzüglich des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks nach § 179 BewG (§ 193 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BewG)



über die Restlaufzeit des Erbbaurechts kapitalisierte Differenz aus dem angemessenen Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks und dem vertraglich vereinbarten jährlichen Erbbauzins (§ 193 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 4 BewG)



ggf. nicht zu entschädigender Wertanteil des Gebäudes bei Ablauf des Erbbaurechts (§ 193 Abs. 3 S. 2 i. V. m. Abs. 5 BewG)



finanzmath. Wert des Erbbaurechts nach § 193 Abs. 2 S. 1 i. V. m. Abs. 3 bis 5 BewG



Erbbaurechtsfaktor
(§ 193 Abs. 2 BewG)



Wert des Erbbaurechts
(§ 193 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 bis 5 BewG)

Ein Abzug des Gebäudewerts ist nur vorzunehmen, wenn der bei Ablauf des Erbbaurechts verbleibende Gebäudewert nicht oder nur teilweise zu entschädigen ist. Der Gebäudewert wird in diesem Fall gem. § 194 Abs. 4 BewG auf den Zeitpunkt des Ablaufs des Erbbaurechts ermittelt und auf den Besteuerungszeitpunkt abgezinst.

Achtung: Bewertungszeitpunkt = Ablauf des Erbbaurechts

Zu den Einzelheiten vgl. auch Rz. 65 ff. des AEBew JStG 2022.



► **Beispiel:**

Zu bewerten ist ein freistehendes Einfamilienhaus mit einer Bruttogrundfläche von 630 m², das in Ausübung eines **Erbbaurechtes** erbaut wurde. Bewertungsstichtag ist der 12.4.2054. Das Haus verfügt über einen Keller, ein Erdgeschoss und das Dachgeschoss ist ausgebaut. Für alle Bauteile ist die Standardstufe 4 anzusetzen. Das Haus ist vor 40 Jahren in Ausübung eines Erbbaurechts auf einem 600 m² großen Grundstück erbaut worden. Eine Garage ist nicht vorhanden. Der Bodenrichtwert für das belastete Grundstück beträgt 1.350 €/m². Der vertraglich vereinbarte jährliche Erbbauzins beträgt 18.800 € und ist bis zum Ablauf des Erbbaurechts am 1.4.2067 zu zahlen. Eine Entschädigungszahlung für das Gebäude ist in Höhe von 75 % des Gebäudewerts vorgesehen. Der Gutachterausschuss verfügt für Einfamilienhäuser über keine Vergleichspreise, Vergleichsfaktoren und Sachwertfaktoren. Des Weiteren hat der Gutachterausschuss weder Erbbaurechtskoeffizienten noch Erbbaurechtsfaktoren abgeleitet.

I. Finanzmathematischer Wert des Erbbaurechts (s. AEBewG JStG 2022, Rz. 75)			
I.1 Wertanteil des Gebäudes am Bewertungsstichtag			
I.1.1 Wert des fiktiv unbelasteten Grundstücks am Bewertungsstichtag			
Bodenwert			
Grundstücksfläche 600 m ² x Bodenrichtwert 1.350 €/m ²			810.000 €
Gebäudesachwert			
Freistehendes Einfamilienhaus:			
Regelherstellungskosten gem. Anlage 24 BewG	1.005 €/m ²		
Gebäudeart	1.01		
Standardstufe (alle Bauteile)	4		
Brutto-Grundfläche	630 m ²		
BP-Index 2025 (§ 190 Abs. 3 S. 2 u. Abs. 4 BewG)	183,3		
durchschnittliche Herstellungskosten			1.160.563 €
Regionalfaktor (§ 190 Abs. 3 S. 1 i. V. m. Abs. 5 S. 3 BewG)			x 1,0
Alterswertminderungsfaktor (§ 190 Abs. 6 S. 1 BewG):			
Restnutzungsdauer	40 J.		
Bewertungsstichtag	2025		
Bezugsfertigkeit des Gebäudes	1985		
Alter des Gebäudes	40 J.		
Gesamtnutzungsdauer (aus Anl. 22 BewG)	80 J.		
Mindestrestnutzungsdauer nach § 190 Abs. 6 S. 5 BewG nicht unterschritten (30 % von 80 J. = 24 J.)			
Alterswertminderungsfaktor 40 J. / 80 J.			x 0,500
Gebäudesachwert			580.281 €
Vorläufiger Sachwert (810.000 € + 580.281 €)			1.390.281 €
Wertzahl (aus Anlage 25 BewG)	x 1,4		
über den tabellarisch aufgeführten Bereich hinaus ist keine Extrapolation der Wertzahl durchzuführen			
Sachwert			1.946.393 €
I.1.2 Bodenwert des fiktiv unbelasteten Grundstücks am Bewertungsstichtag			
Grundstücksfläche x Bodenrichtwert (600 m ² x 1.350 €/m ²)			810.000 €



I.1.3 Wertanteil des Gebäudes am Bewertungsstichtag			
Sachwert (bebautes Grundstück)		1.946.393 €	
Bodenwert		<u>/.</u> 810.000 €	
Differenz (Wertanteil Gebäude am Bewertungsstichtag)			1.136.393 €
I.2 Wertvorteil/Wertnachteil ggü. angemessener Bodenwertverzinsung am Bewertungsstichtag			
I.2.1 Angemessener Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des fiktiv unbelasteten Grundstücks			
Bodenwert (I.1.2)	810.000 €		
Zinssatz (§ 193 Abs. 4 S. 3 Nr. 1 BewG)	x 2,5 %		
Angemessener Verzinsungsbetrag des Bodenwerts			20.250 €
I.2.2 Vertraglich vereinbarter jährlicher Erbbauzins			18.800 €
I.2.3 Unterschiedsbetrag aus I.2.1 und I.2.2			
Angemessener Verzinsungsbetrag des Bodenwerts		20.250 €	
Vertraglich vereinbarter jährlicher Erbbauzins		<u>/.</u> 18.800 €	
		1.450 €	
I.2.4 Kapitalisierung des Unterschiedsbetrags über die Restlaufzeit des Erbbaurechts			
Unterschiedsbetrag (I.2.3)		1.450 €	
Vervielfältiger:			
Bewertungsstichtag	12.4.2025		
Ablauf des Erbbaurechts	1.4.2067		
Restlaufzeit des Erbbaurechts, abgerundet (AEBew JStG 2022, Rz. 73 S. 2)	41 J.		
Zinssatz (§ 193 Abs. 4 S. 3 Nr. 1 BewG)	2,5 %		
Vervielfältiger		x 25,4661	
Wertvorteil ggü. angem. Bodenwertverzinsung am Bewertungsstichtag			36.925 €
I.3 Nicht zu entschädigender Wertanteil des Gebäudes bei Ablauf des Erbbaurechts			
I.3.1 Wert des fiktiv unbelasteten Grundstücks bei Ablauf des Erbbaurechts			
Die Restlaufzeit des Erbbaurechts (41 J.) übersteigt die Restnutzungsdauer des Gebäudes (40 J.) am Bewertungsstichtag. Es ist kein nicht zu entschädigender Wertanteil des Gebäudes bei Ablauf des Erbbaurechts zu berücksichtigen, vgl. AEBew JStG 2022, Rz. 74.			
I.4 Finanzmathematischer Wert nach § 193 Abs. 2 S. 1 i. V. m. Abs. 3 bis 5 BewG			
Wertanteil des Gebäudes am Bewertungsstichtag (I.1.3)			1.136.393 €
Wertvorteil gegenüber angemessener Bodenwertverzinsung am Bewertungsstichtag (I.2.4)			<u>36.925 €</u>
Finanzmathematischer Wert des Erbbaurechts			1.173.318 €
II. Erbbaurechtsfaktor § 193 Abs. 2 S. 3 BewG			
			x 1,0



III. Wert des Erbbaurechts (Grundbesitzwert)			
Finanzmathematischer Wert des Erbbaurechts (I.4)			1.173.318 €
Erbbaurechtsfaktor (II.)		x 1,0	
Wert des Erbbaurechts (Grundbesitzwert)			1.173.318 €
Feststellungen:			
Gem. § 12 Abs. 3 ErbStG i. V. m. §§ 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 u. Abs. 2 Nr. 1 u. 2, 157 Abs. 1 BewG sind folgende Feststellungen zu treffen:			
Wert:	1.173.318 €		
Art:	EFH im Erbbaurecht		
Zurechnung:	Erwerber		

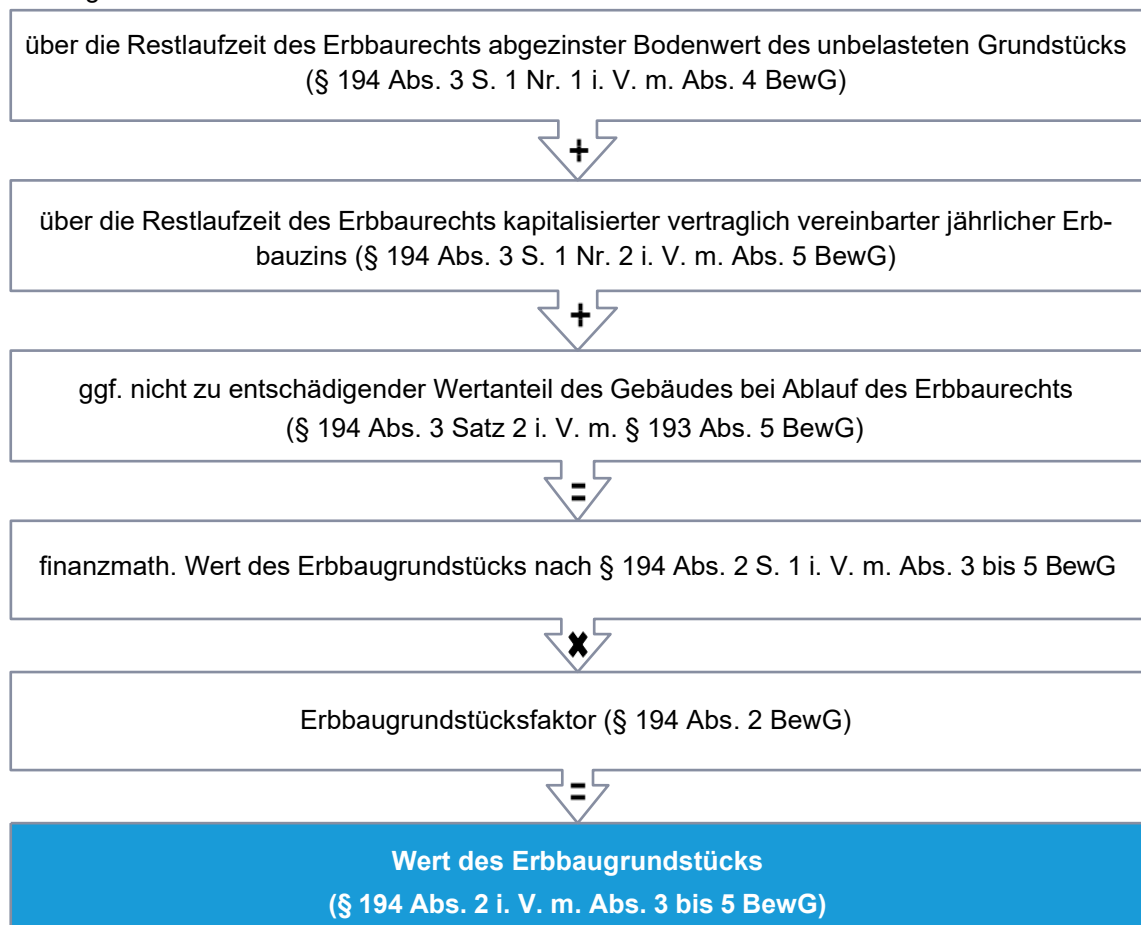
5.2 Bewertung des Erbbaugrundstücks



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung in Erbbaurechtsfällen – Erbbaugrundstück – v13355

Der Wert des Erbbaugrundstücks wird vorrangig durch Anwendung der von den Gutachterausschüssen ermittelten Erbbaurechtskoeffizienten ermittelt. Steht ein solcher nicht zur Verfügung (was in Klausurfällen regelmäßig gegeben sein dürfte), erfolgt stattdessen eine typisierte Wertermittlung anhand der **finanzmathematischen Methode**:



► Beispiel Bewertung Erbbaugrundstück

Zum Nachlass des Erwin gehört ein mit einem Erbbaurecht belastetes Grundstück. In Ausübung des Erbbaurechts wurde vor neun Jahren auf dem Grundstück ein Zweifamilienhaus errichtet. Der monatlich an Erwin zu zahlende vertragliche Erbbauzins beträgt 530 €. Bei Ablauf des Erbbaurechts in 40 Jahren wird der Gebäudewert zu 100 % entschädigt. Im Besteuerungszeitpunkt beträgt der Bodenwert des Erbbaugrundstücks nach § 179 BewG 350.000 €. Der Gutachterausschuss hat weder Erbbaugrundstückskoeffizienten noch Erbbaugrundstücksfaktoren ermittelt.

Erwin hinterlässt die wirtschaftliche Einheit Erbbaugrundstück. Es gehört als wirtschaftliche Einheit zum Grundvermögen (§ 176 Abs. 1 Nr. 1 BewG). Es handelt sich um ein bebautes Grundstück, § 180 Abs. 1 S. 1 BewG, Zweifamilienhaus § 181 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BewG. Als Bewertungsverfahren ist die finanzmathematische Methode heranzuziehen, da der Gutachterausschuss nach den Angaben im Sachverhalt keine Erbbaugrundstückskoeffizienten ermittelt hat, § 194 Abs. 1 BewG.

I. Finanzmathematischer Wert des Erbbaugrundstücks (s. AEBewG JStG 2022, Rz. 85)		
I.1. Abgezinsten Bodenwert des fiktiv unbelasteten Grundstücks am Bewertungsstichtag		
Bodenwert		350.000 €
Abzinsungsfaktor lt. Anlage 26 BewG		0,3724
Restlaufzeit des Erbbaurechts	40 J.	
Zinssatz § 194 Abs. 4 S. 3 i. V. m. § 193 Abs. 4 S. 3 Nr. 1 BewG (Zweifamilienhaus)	2,5 %	
Abgezinsten Bodenwert		130.340 €
I.2. Barwert der vertraglich vereinbarten Erbbauzinsen am Bewertungsstichtag		
Vertraglich vereinbarter jährlicher Erbbauzins (530 € x 12)	6.360 €	
Vervielfältiger lt. Anlage 21 BewG	25,1028	
Restlaufzeit des Erbbaurechts 40 J. und Zinssatz 2,5 % (s. jeweils oben)		
Barwert der vertraglich vereinbarten jährlichen Erbbauzinsen		159.653 €
I.3. Nicht zu entschädigender Wertanteil des Gebäudes bei Ablauf des Erbbaurechts		
Entfällt, da Entschädigung zu 100 %		
I.4. Finanzmathematischer Wert des Erbbaugrundstücks am Bewertungsstichtag		
Abgezinsten Bodenwert (I.1.)		130.340 €
Barwert d. vertragl. vereinbarten jährlichen Erbbauzinsen (I.2.)		159.653 €
Finanzmathematischer Wert des Erbbaugrundstücks am Bewertungsstichtag		289.993 €
II. Erbbaugrundstücksfaktor		
		x 1,0
III. Wert des Erbbaugrundstücks (Grundbesitzwert)		
Finanzmathematischer Wert des Erbbaugrundstücks (I.4)	289.993 €	
Erbbaugrundstücksfaktor (II.)	x 1,0	
Wert des Erbbaugrundstücks (Grundbesitzwert)		289.993 €
Feststellungen:		
Gem. § 12 Abs. 3 ErbStG i. V. m. § 151 Abs. 1 Nr. 1 u. Abs. 2 Nr. 1 u. 2 BewG, § 157 Abs. 1 BewG sind folgende Feststellungen zu treffen:		
Wert:	289.993 €	
Art:	Erbbaugrundstück (Zweifamilienhaus)	
Zurechnung:	Erwerber	

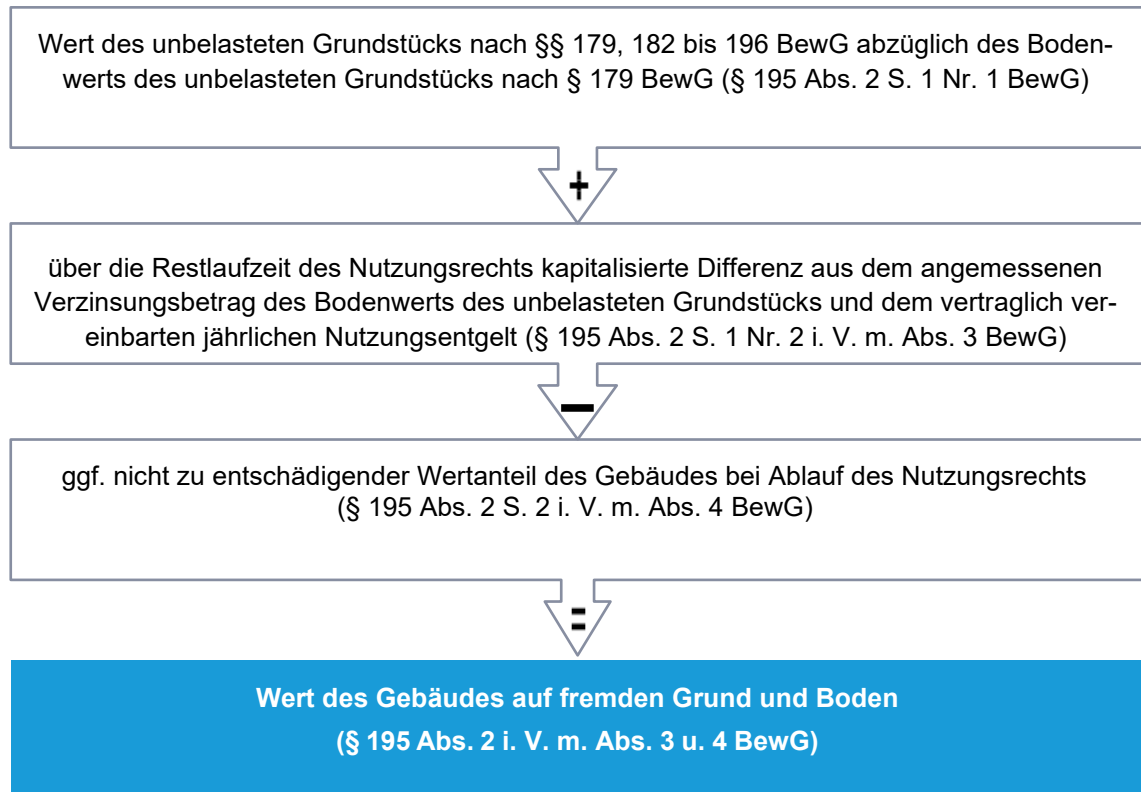


6. Gebäude auf fremdem Grund und Boden

In Fällen mit Gebäuden auf fremdem Grund und Boden sind gem. § 195 Abs. 1 BewG die Werte für die wirtschaftliche Einheit des **Gebäudes** auf fremdem Grund und Boden und die wirtschaftliche Einheit des **belasteten Grundstücks** wie bei den Erbbaurechten gesondert zu ermitteln.

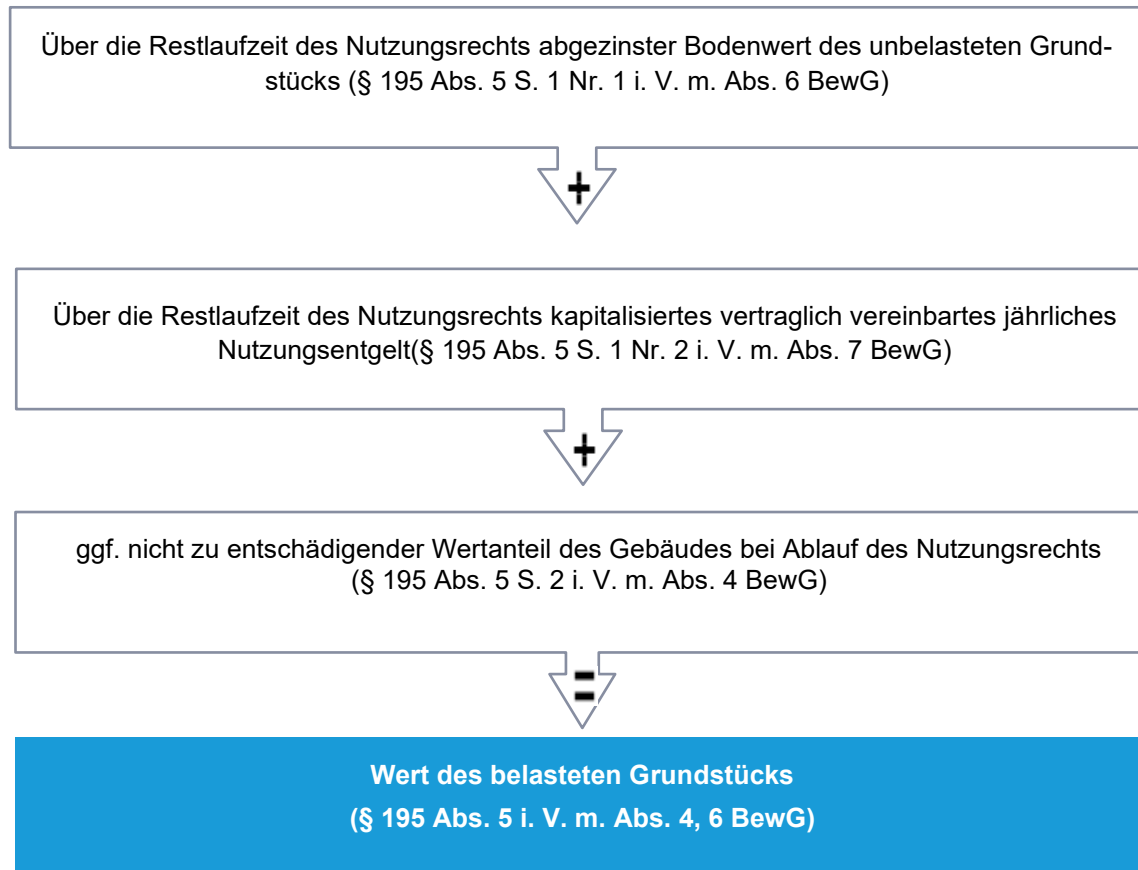
6.1 Bewertung des Gebäudes

§ 195 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 und 4 BewG bestimmt die Vorgehensweise zur Ermittlung des Werts des Gebäudes auf fremdem Grund und Boden. Schematisch erfolgt diese Wertermittlung in folgenden Schritten (vgl. AEBew JStG 2022, Rz. 91):



6.2 Bewertung des belasteten Grundstücks

§ 195 Abs. 5 i. V. m. Abs. 6 und 7 BewG bestimmt die Vorgehensweise zur Ermittlung des Werts des mit dem Nutzungsrecht belasteten Grundstücks. Schematisch erfolgt diese Wertermittlung in folgenden Schritten (vgl. AEBew JStG 2022, Rz. 99):



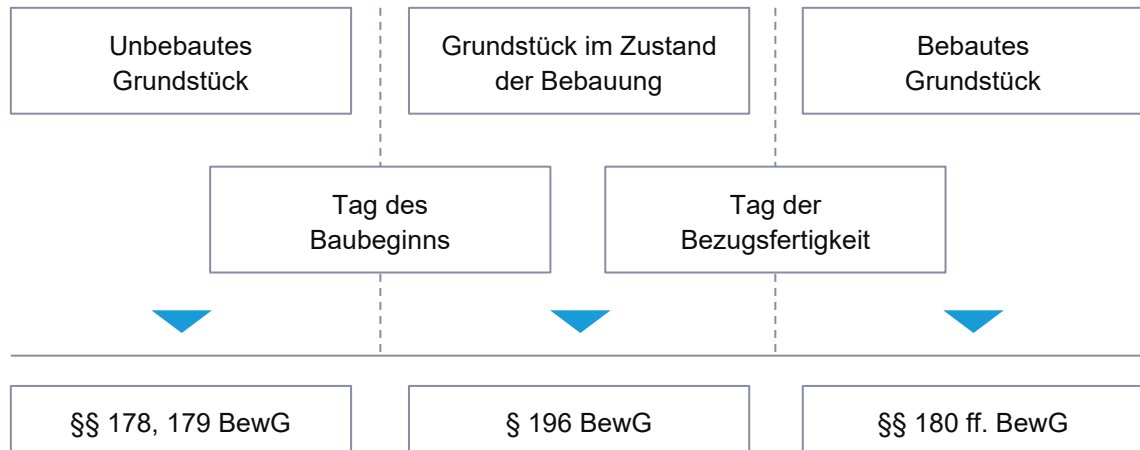
HINWEIS

*Der Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts gem. § 198 BewG kommt für den Bodenwert nicht in Frage; er ist nur für die **gesamte** wirtschaftliche Einheit des belasteten Grundstücks möglich.*

7. Grundstücke mit Gebäuden im Zustand der Bebauung

7.1 Begriff

Ein **Grundstück im Zustand der Bebauung** liegt gem. § 196 Abs. 1 BewG vor, wenn mit den Abgrabungsarbeiten oder mit der Einbringung von Baustoffen zur planmäßigen Errichtung eines Gebäudes oder Gebäudeteils begonnen worden ist. Der Zustand der Bebauung beginnt mit den Abgrabungen oder der Einbringung von Baustoffen und endet mit der Bezugsfertigkeit des ganzen Gebäudes, sofern es nicht in Bauabschnitten errichtet wird (R B 196.1 Abs. 1 ErbStR).



7.2 Bewertung

Die Gebäude oder Gebäudeteile im Zustand der Bebauung sind gem. § 196 Abs. 2 BewG mit den bereits im Besteuerungszeitpunkt entstandenen Herstellungskosten dem Wert des bislang unbebauten oder bereits bebauten Grundstücks hinzuzurechnen (R B 196.2 ErbStR).

► Beispiel:

E. Emsig besitzt ein unbebautes Grundstück, das er mit einem EFH bebaut und das er seiner Tochter F. Findig schenkt. Bis zum Zeitpunkt der Schenkung sind Herstellungskosten von 235.000 € entstanden, von denen 180.000 € beglichen sind. Das Grundstück hat eine Fläche von 590 m², der Bodenrichtwert beträgt 450 €/m².

Der Wert des bisher unbebauten Grundstücks beträgt $590 \text{ m}^2 \times 450 \text{ €/m}^2 = 265.500 \text{ €}$, § 196 Abs. 2 BewG i. V. m. § 179 BewG, zzgl. entstandene Herstellungskosten von 235.000 €, ergibt Grundbesitzwert 500.500 €. Die tatsächlichen Zahlungen sind unbeachtlich.

8. Öffnungsklausel

8.1 Allgemeines

Der Rückgriff auf typisierende Bewertungsverfahren kann in Einzelfällen zu Bewertungsergebnissen führen, die über dem tatsächlichen Grundstückswert (Verkehrswert) liegen und eine Überbewertung (Übermaßbesteuerung bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer) auslösen. Infolgedessen hat der Gesetzgeber auch zugunsten des Steuerpflichtigen in § 198 BewG eine Öffnungsklausel verankert, aufgrund derer der Steuerpflichtige **nachweisen** kann, dass der **gemeine Wert (Verkehrswert) der wirtschaftlichen Einheit im Besteuerungszeitpunkt niedriger ist** als der nach den steuerlichen Bewertungsvorschriften ermittelte Wert (sog. Verkehrswertnachweis). Nach § 198 Abs. 1 S. 2 BewG gelten für den Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts grundsätzlich die aufgrund des § 199 Abs. 1 BauGB erlassenen Vorschriften; somit sind regelmäßig die in der ImmoWertV genannten Bewertungsverfahren (Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren) beim Verkehrswertnachweis zu beachten. Ergänzend hierzu sind die Wertermittlungsrichtlinien (WertR) heranzuziehen. Der Verkehrswertnachweis ist mittels **stichtagsnahen Kaufpreises**, durch ein **Gutachten** des örtlich zuständigen Gutachterausschusses oder eines Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken zulässig.

Ein **Einzelnachweis zu einzelnen Bewertungsgrundlagen** nach §§ 179, 182 – 196 BewG (z. B. hinsichtlich der Bewirtschaftungskosten) kommt dagegen nicht in Betracht; eine Ausnahme hierzu besteht *expressis verbis* lediglich hinsichtlich des Nachweises der üblichen Miete (R B 198 Abs. 3 S. 8 ErbStR i. V. m. R B 186.5 Abs. 5 ErbStR).

8.2 Nachweismodalitäten

■ Gutachten

Nach R B 198 Abs. 3 S. 1 ErbStR ist für einen erfolgreichen Verkehrswertnachweis regelmäßig ein **Gutachten** des örtlich zuständigen Gutachterausschusses oder eines Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken erforderlich.

Zum Kreis der Sachverständigen, die für den Gutachtennachweis in Betracht kommen, zählen neben den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken öffentlich bestellte Vermessungsingenieure sowie zertifizierte Sachverständige.

Aus gutachterlicher Sicht ist zu beachten, dass für den Verkehrswertnachweis grundsätzlich die aufgrund des § 199 Abs. 1 BauGB erlassenen Vorschriften (z. B. ImmoWertV v. 14.7.2021, BGBl. I S. 2805) gelten. Mithin sind nach Maßgabe dieser Vorschriften sämtliche wertbeeinflussenden Umstände zur Ermittlung des Verkehrswerts von Grundstücken zu berücksichtigen, d. h. auch die den Wert beeinflussenden Rechte und Belastungen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Art (z. B. Grunddienstbarkeiten und persönliche Nutzungsrechte), R B 198 Abs. 3 S. 6 u. 7 ErbStR.

■ Stichtagsnaher Kaufpreis

Neben dem Gutachtennachweis kann auch ein im gewöhnlichen Geschäftsverkehr innerhalb eines Jahres **vor oder nach** dem Besteuerungszeitpunkt zustande gekommener Kaufpreis über das zu bewertende Grundstück als Nachweis des gemeinen Werts (Verkehrswerts) dienen (R B 198 Abs. 4 ErbStR). Die Rechtsprechung hat mittlerweile den genannten Einjahreszeitraum (eigentlich handelt es sich ja um einen Zweijahreszeitraum) unter bestimmten Voraussetzungen ausgedehnt (BFH, Urteil v. 2.7.2004 – II R 55/01, BStBl 2004 II S. 703). Ist mithin ein Kaufpreis außerhalb dieses Zeitraums im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zustande gekommen und sind die maßgeblichen Verhältnisse hierfür gegenüber den Verhältnissen zum Bewertungsstichtag unverändert geblieben, kann nach Verwaltungsauffassung auch dieser Kaufpreis als Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts dienen.



PRÜFUNGSTIPP

Sollte eine Grundstücksbewertung Gegenstand Ihrer Prüfungsaufgabe sein, achten Sie darauf, ob ggf. im Sachverhalt ein versteckter Hinweis auf einen niedrigeren gemeinen Wert enthalten ist, bspw. dergestalt, dass der Erbe das betreffende Grundstück wenige Monate nach dem Besteuerungszeitpunkt zum Preis XX veräußert hat bzw. der Erblasser das Grundstück kurz vor seinem Tod zum Preis XX erworben hat.

■ Plausibilitätsprüfung und materielle Richtigkeit

Ein im Rahmen des Verkehrswertnachweises vorgelegtes Gutachten entfaltet für die Feststellung des Grundstückswerts keine Bindungswirkung wie etwa ein Grundlagenbescheid, vielmehr unterliegt es der Beweiswürdigung durch das Finanzamt, d. h., das Finanzamt prüft die Eignung des Gutachtens als Verkehrswertnachweis auch hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit und Schlüssigkeit. Ist demnach ein Gutachten mangelbehaftet – Gründe hierfür können sein: fehlende Plausibilität, methodische Fehler, unzutreffende Wertansätze –, ist es von der Finanzverwaltung zurückzuweisen; ein finanzamtliches Gegengutachten ist nach Verwaltungsauffassung nicht erforderlich (R B 198 Abs. 3 S. 2 und 3 ErbStR).



IV. ÜBUNGSFALL

1. SACHVERHALT

Ronald Raffke ist an den Folgen eines Herzinfarkts, den er beim Geldzählen erlitten hatte (er hatte sich verzählt und daher einen viel zu niedrigen Betrag herausbekommen), verstorben. Alleinerbin ist seine einzige Tochter Ivana Raffke, die mit ihrem Mann Gregor Gierig und ihren beiden Kindern eine Villa im Münchner Nobelviertel Bogenhausen bewohnt. Zur Erbmasse gehört u. a. ein Mehrfamilienhaus (Gebäudealter 82 Jahre) mit acht gleich großen und ähnlich ausgestatteten Wohnungen mit einer Wohnfläche von jeweils 120 m² in München Pasing. Alle Wohnungen sind zu einer ortsüblichen Miete vermietet; die Mieter der Wohnungen im EG, 1. OG und 2. OG zahlen jeweils 16 €/m², die Mieter der beiden Wohnungen im 3. OG zahlen 20 €/m², da diese besser ausgestattet sind. Hinzu kommt jeweils eine Betriebskostenumlage i. H. v. 1,50 €/m². Raffke hat in seiner Einkommensteuererklärung jährliche Werbungskosten von 85.000 € geltend gemacht. Das Grundstück hat eine Fläche von 600 m², der zuletzt festgestellte Bodenrichtwert beträgt 2.350 €/m².

Raffkes Schwiegersohn Gregor Gierig hat sofort nach dem Tod seines Schwiegervaters einen Gutachter mit der Bewertung der Immobilie beauftragt. Dieser hat auf den Todestag von Raffke einen Wert von 6.500.000 € für die Immobilie ermittelt.

AUFGABE

Ermitteln Sie den festzustellenden Wert für das Mehrfamilienhaus und bestimmen Sie den Wert, mit dem das Grundstück der Erbschaftsteuer unterliegt.

2. LÖSUNGSHINWEISE



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall ErbSt 04 – v14610

		Punkte	
		Soll	Ist
1. Bestimmung des Grundbesitzwertes			
Das bebaute Grundstück ist inländischer Grundbesitz , und zwar eine wirtschaftliche Einheit des Grundvermögens gem. § 176 Abs. 1 Nr. 1 BewG. Bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbs ist es als Grundbesitz gem. § 12 Abs. 3 ErbStG i. V. m. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG mit dem auf den Bewertungsstichtag (§ 11 ErbStG) festzustellenden Wert anzusetzen.		1	
Der Grundbesitzwert ist gem. § 151 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BewG i. V. m. § 179 AO gesondert festzustellen . Dabei sind nach § 151 Abs. 2 BewG auch Feststellungen über Art und Zurechnung zu treffen.		1	
Art: Bebautes Grundstück gem. § 180 Abs. 1 BewG. Da die Fläche der zu Wohnzwecken vermieteten Wohnungen mehr als 80 % beträgt, handelt es sich um ein Mietwohngrundstück i. S. d. § 181 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 BewG .			
Zurechnung: Ivana als Alleinerbin, § 151 Abs. 2 Nr. 2 BewG, § 39 AO, § 1922 BGB		1	
Wert: Die Feststellung des Grundbesitzwerts erfolgt gem. § 157 Abs. 1 BewG unter Berücksichtigung der tatsächlichen und der Wertverhältnisse zum Bewertungsstichtag. Der Wert ist gem. § 157 Abs. 3 BewG unter Anwendung der §§ 176 bis 198 BewG zu ermitteln.		1	
Das Grundstück ist gem. § 182 Abs. 3 Nr. 1 BewG im Ertragswertverfahren zu bewerten. Bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens ist der Wert des Gebäudes getrennt von dem Bodenwert auf Grundlage des Ertrags nach § 185 BewG zu ermitteln. Der Bodenwert stellt zugleich den Mindestwert für das Grundstück dar, § 184 Abs. 3 S. 2 BewG.		1	
Bodenwert gem. § 184 Abs. 2 BewG i. V. m. § 179 BewG: $600 \text{ m}^2 \times 2.350 \text{ €/m}^2 =$	1.410.000 €	1	
Gebäudeertragswert:			
Gem. § 186 Abs. 1 BewG Ansatz der vertraglich vereinbarten (Kalt-)Miete ohne Betriebskostenumlage:			
EG, 1. OG, 2. OG: $16,00 \text{ €} \times 120 \text{ m}^2 \times 6 \times 12 =$	138.240 €		
3.OG: $20,00 \text{ €} \times 120 \text{ m}^2 \times 2 \times 12 =$	<u>57.600 €</u>		
Rohertrag	195.840 €	1	



Pauschalierte Bewirtschaftungskosten gem. § 187 Abs. 2 BewG u. Anlage 23:				
Verwaltungskosten Wohnnutzung: 8 Wohnungen x 359 € (indexiert gem. BMF-Schreiben vom 20.1.2025, BStBl. 2025 I, S. 289: 120,2 / 77,1 x 230 €)	2.872 €			
Instandhaltungskosten Wohnnutzung: 960 m² x 14,00 €/m² (indexiert gem. BMF-Schreiben vom 20.1.2025, BStBl. 2025 I, S. 289: 120,2 / 77,1 x 9 €)	13.440 €			
Mietausfallwagnis: 195.840 € x 2 % =	<u>3.917 €</u>	<u>/ 20.229 €</u>	1	
Reinertrag des Grundstücks, § 185 Abs. 1 BewG		175.611 €		
Bodenwertverzinsung: pauschalierter LZS nach § 188 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BewG für Mietwohngrundstücke: 3,5 % v. Bodenwert 1.410.000 € =		<u>/ 49.350 €</u>	1	
Gebäudereinertrag , § 185 Abs. 2 BewG		126.261 €		
Vervielfältiger gem. § 185 Abs. 3 BewG i. V. m. Anlage 21 bei RND 24 Jahre, LZS 3,5 %:		16,0584	1	
Gesamtnutzungsdauer (Anlage 22):	80 Jahre			
Alter am Bewertungsstichtag:	82 Jahre			
„normale“ RND	0 Jahre			
Mindest-RND, § 185 Abs. 3 S. 6 BewG:				
80 Jahre wGND x 30 % = 24 Jahre				
Gebäudeertragswert		2.027.549 €	1	
Ertragswert , § 184 Abs. 3 BewG		3.437.549 €	1	
Mindestwert 1.410.000 €, kein Ansatz gem. § 184 Abs. 3 S. 2 BewG				
Gemeiner Wert 6.500.000 €, kein Ansatz § 198 BewG, da nicht niedriger				
Grundbesitzwert		3.437.549 €	1	
			13	
2. Steuerwert				
Soweit Grundstück zu Wohnzwecken vermietet, grundsätzlich begünstigtes Vermögen i. S. d. § 13d Abs. 3 ErbStG, Ansatz mit 90 %, § 13d Abs. 1 ErbStG			1	
Grundbesitzwert (vgl. oben)	3.437.549 €			
Ansatz mit 90 %		3.093.794 €	1	
			2	
GESAMTPUNKTZAHL			15	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!